

ПОВЕСТКА

35 заседания Президиума Хабаровского Профобъединения

30 марта 2023 года
10⁰⁰ часов

г. Хабаровск
ауд. 215

1. Об итогах правозащитной работы Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» в 2022 году и задачах на 2023 год.
2. Об итогах коллективно-договорной кампании Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» за 2022 год.
3. Об итогах работы Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» по охране труда в 2022 году и задачах на 2023 год.
4. О выполнении основных показателей сметы доходов и расходов Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» за 2022 год.
5. О коллективных действиях профсоюзов Хабаровского края 1 мая 2023 года.
6. О дате проведения IX заседания Совета Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов».
7. О проведении Регионального этапа конкурса «Молодой профсоюзный лидер» в рамках краевого молодёжного Форума.
8. О предложениях по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

35 заседания Президиума Хабаровского Профобъединения

Доклады по вопросам повестки – до 7 минут.

Выступления в прениях по вопросам – до 5 минут.

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
(ХКООП)
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2023 года

35-1

г. Хабаровск

10:00 часов

ул. Муравьёва-Амурского,
д. 4, оф. 215

Об итогах правозащитной работы
Союза «Хабаровское краевое
объединение организаций профсоюзов
за 2022 год и задачах на 2023 год

Рассмотрев и обсудив итоги правозащитной деятельности Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» (далее - Профобъединение) в 2022 году, Президиум отмечает, что работа была организована на основе Плана практических действий по реализации «Основных направлений деятельности Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» на период 2020 – 2025 г.г.», утвержденного постановлением Президиума Хабаровского Профобъединения от 24.12.2020 № 6-1.

В 2022 году правозащитную работу обеспечивали 7 (2021 – 5) правовых инспекторов членских организаций, 2 (2021 – 2) правовых инспектора аппарата Профобъединения, 13 (2021 – 14) иных юристов, работающих в профсоюзных органах, и 20 (2021 – 23) общественных правовых инспекторов.

Проведено 139 проверок по соблюдению работодателями трудового законодательства (меньше на 49 %), из них 40 носили комплексный характер (меньше на 45%), 1 проверка была проведена совместно с федеральной инспекцией труда, 2 - с органами прокуратуры.

В ходе проверок выявлено 1 129 (2021 г. – 250) нарушений в сфере трудового законодательства и социального партнерства, что в 4,5 раза больше в сравнении с предыдущим периодом. Работодателям направлено 61 (2021 г. - 83) представление об устранении нарушений, из них 693 (61,3 %) нарушения было устранено, что на 20 % меньше предыдущего года.

Правовая помощь оказана 3 535 членам профсоюза, в том числе рассмотрено 1018 (2021 г. – 1 493) письменных и 2 517 (2021 г. – 2 577) устных обращений членов профсоюзов и председателей первичных профсоюзных организаций, по которым оказана консультативная и практическая помощь, касающаяся вопросов трудового, гражданского, пенсионного, наследственного, жилищного, семейного законодательства. 3 238 (91,6 %) указанных обращений обоснованы и удовлетворены.

По 298 (2021 – 291) случаям оказана правовая помощь в разработке и экспертизе коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных актов, а также в оформлении документов в комиссии по трудовым спорам и суды.

В органы прокуратуры направлено 7 материалов, по 5 из которых приняты меры прокурорского реагирования, 2 руководителя привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отчетном периоде подготовлены в судебные инстанции в интересах членов профсоюза 64 (2021 - 73) исковых заявления, из них 45 (2021 – 56) рассмотрено и 38 (2021 – 53) удовлетворены полностью или частично. 19 исковых заявлений в настоящее время еще рассматриваются в судах.

Совокупная экономическая эффективность в результате всех форм правозащитной работы правовых инспекторов и специалистов профсоюзных органов Профобъединения за 2022 год составила 41 847 981 руб. (2021 - 87 187 100), что в двое меньше предыдущего периода.

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах правозащитной работы Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» за 2022 год принять к сведению (Приложения №1 и №2).

2. Членским организациям Профобъединения, координационным советам организаций профсоюзов – представительствам Профобъединения в муниципальных образованиях края, первичным профсоюзным организациям:

2.1 принять меры по повышению роли и ответственности выборных коллегиальных профсоюзных органов в укреплении законности в трудовых отношениях, в том числе при изменении форм собственности, реструктуризации, банкротстве или ликвидации организаций;

2.2 оказывать практическую помощь в защите и восстановлении нарушенных прав членов профсоюзов посредством оформления обращений в комиссии по трудовым спорам как орган досудебного разрешения трудовых конфликтов, а также в органы надзора и контроля, исков в суд;

2.3 добиваться оперативного устранения работодателями нарушений прав и законных интересов членов профсоюзов с использованием всех представленных законодательством возможностей;

2.4 шире практиковать личный прием членов профсоюзов непосредственно в трудовых коллективах в целях оперативной защиты трудовых прав работников;

2.5 участвовать в работе межведомственных и отраслевых комиссий по задолженности заработной платы в целях осуществления контроля за своевременной и полной выплатой заработной платы и отчислений в социальный фонд России;

2.6 содействовать повышению уровня правовых знаний профактива и членов профсоюзов путем организации обучения их на семинарах, проведения деловых игр и круглых столов;

2.7 совместно с Государственной инспекцией по труду Хабаровского края запланировать ряд профилактических посещений организаций, на фоне установленного моратория на проверки, для осуществления консультаций работодателей с целью недопущения нарушений трудовых прав работников.

3. Отделу правовой и социальной защиты аппарата Профобъединения (заведующий – Барбалюк Н.П.) совместно с правовыми службами членских организаций:

3.1 обеспечить оказание практической помощи членским организациям по методическому сопровождению всех направлений правозащитной работы;

3.2 участвовать в работе комитетов и рабочих групп при органах исполнительной и законодательной власти Хабаровского края в целях внесения предложений и проведения экспертной оценки законов и нормативных правовых актов;

3.3 осуществлять представительство членов профсоюзов в досудебной (внесудебной) и судебной защите прав и законных интересов членов профсоюзов, оказывая квалифицированную юридическую помощь;

3.4 проводить разъяснительную работу совместно с региональным отделением социального фонда России по практическому применению нового пенсионного законодательства;

3.5 добиваться законодательного сохранения уровня государственных гарантий и компенсаций работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

3.6 организовывать проведение семинаров, круглых столов, совещаний по вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюзов.

4. Отделу организационной, информационной и молодежной работы обеспечить систематическое размещение на сайте Профобъединения, социальных сетях и в СМИ публикаций, информационно-методических материалов о практике защиты социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел правовой и социальной защиты аппарата Профобъединения (Барбалюк Н.П.).

Председатель

Г.А. Кононенко

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах правозащитной работы Союза «Хабаровское краевое объединение
организаций профсоюзов» за 2022 год

Информация о результатах правозащитной работы Хабаровского Профобъединения за 2022 год подготовлена на основе отчетов членских организаций и отдела правовой и социальной защиты Профобъединения.

В отчетном периоде правозащитную работу осуществляли 2 правовых инспектора аппарата Профобъединения, 7 (2021 – 5) правовых инспекторов членских организаций, 13 (2021 – 14) иных юристов, работающих в профсоюзных органах, и 20 (2021 – 23) общественных правовых инспекторов.

Отчетный период характеризовался определенными особенностями: объявленная специальная военная операция и связанное с этим усиление экономических санкций, высокий уровень инфляции, финансовая нестабильность организаций всех форм собственности, жесткая экономия бюджетных средств, призыв граждан РФ на военную службу по мобилизации. Все эти факторы в совокупности обусловило социальную напряженность в обществе.

Правозащитная работа аппарата Профобъединения проводилась по следующим направлениям:

- ✓ осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства;
- ✓ консультирование профсоюзного актива и членов профсоюзов, в том числе с выездом в первичные профорганизации;
- ✓ консультирование жителей края посредством «горячей линии» по вопросам трудового законодательства;
- ✓ обучение и своевременное информирование об изменениях трудового законодательства профсоюзного актива и членов профсоюзов;
- ✓ разработка, анализ коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных актов;
- ✓ защита социально-трудовых прав членов профсоюзов в судебных инстанциях;
- ✓ юридическая экспертиза проектов законов и локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы членов профсоюзов;
- ✓ участие в работе Хабаровской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также ряде краевых и муниципальных комиссий по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате.

В 2022 году проведено 139 (2021 - 273) проверок соблюдения работодателем трудового законодательства, из них 40 (2021 – 74) носили комплексный характер, 1 (2021 - 1) проверка проведена совместно с Государственной инспекцией труда в Хабаровском крае, 2 (2021 – 4) с органами прокуратуры.

Работодателям направлено 61 (2021 - 83) представление об устранении 1129 (2021 – 250) нарушений в сфере трудового законодательства и социального партнерства, из которых 693 (61 %) устранены, что на 20 % меньше предыдущего

года. В динамике относительно предыдущего отчетного периода количество проведенных проверок и выданных представлений значительно уменьшилось, в то время как количество выявленных нарушений существенно увеличилось.

Данный факт позволяет предположить необходимость проведения в рамках социального партнерства с Государственной инспекцией по труду Хабаровского края профилактических посещений организаций на фоне установленного моратория на проверки для осуществления консультаций работодателей с целью недопущения нарушений трудовых прав работников. Помимо этого, целесообразно активизировать работу по обучению профсоюзных кадров и актива по вопросам трудового законодательства на всех уровнях профсоюзных структур.

В связи с объявлением специальной военной операции в Украине, а в последующем призывом граждан РФ на военную службу по мобилизации в Профобъединении была открыта «горячая линия», куда поступило более 50 обращений от жителей края за разъяснениями по вопросам продолжения трудовой деятельности мобилизованных и их прав. Нарушений прав мобилизованных со стороны работодателей выявлено не было. В членские организации Профобъединения были направлены письменные разъяснения по порядку приостановления трудовых договоров с лицами, подпадающими под действие Указа Президента РФ от 21.09.2022 № 647.

На протяжении всего 2022 г. работала горячая линия в рамках акции «За легальный труд», куда поступило более 100 обращений по вопросам трудового права.

В связи с отменой ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, в 2022 г. актуальность дистанционной работы в Хабаровском крае снизилась. Нарушений прав дистанционных работников выявлено не было.

Наиболее частые обращения в Профобъединение и членские организации были по вопросам оплаты труда. В виду недостаточного финансирования и экономии фонда заработной платы как в бюджетных организациях, так и в организациях реального сектора экономики до настоящего времени не удается установить оклады в размере не ниже минимального размера оплаты труда в соответствии с Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 07 декабря 2017 года №38-П и в контексте с нормами Трудового кодекса РФ.

Анализ правоприменительной практики показал, что сохраняются нарушения, связанные с неправильным начислением заработной платы, например, намеренное ее занижение за счет неначисления обязательных компенсационных выплат, а также включение в МРОТ оплаты за сверхурочную работу.

Законодательно в полной мере не урегулирован вопрос индексации заработной платы. Крупные организации внебюджетной сферы экономики предусматривают в коллективных договорах проведение индексации заработной платы работникам, в том числе определяя порядок и периодичность ее проведения. Однако, в учреждениях бюджетной сферы, а также в небольших организациях реального сектора экономики коллективные договоры не содержат норму по порядку индексации заработной платы. При этом бюджетные организации объясняют это тем, что не располагают собственными средствами и находятся в финансовой зависимости от органов исполнительной власти и местного самоуправления, а коммерческие организации - отсутствием финансовой возможности.

В связи с ростом инфляции работодателям как бюджетной сферы, так и реального сектора экономики не удалось обеспечить повышения реального содержания заработной платы до уровня инфляции. Номинальная среднемесячная

заработная плата работников в крае планомерно повышается, однако рост реальной заработной платы существенно отстает от темпов повышения цен на товары и услуги, что влечет за собой снижение уровня и качества жизни жителей края.

Работникам бюджетной сферы в 2022 г. был проиндексирован фонд оплаты труда на 4%, что ниже уровня инфляции. При этом, в частности, у учителей оклады увеличены не были, а индексация произведена за счет повышения стимулирующих выплат.

Наряду с этим, благодаря значительным объемам денежных средств, выделенным на оказание адресных мер социальной поддержки, доходы менее обеспеченного населения выросли в отдельных случаях существенно, чем у работающей категории граждан. Это также поддерживает социальную напряженность в обществе.

В Государственную инспекцию труда направлено 4 (2021 - 4) материала о привлечении к административной ответственности работодателей (Первичная профсоюзная общественная организация Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина) по фактам оплаты труда не в полном размере в месяцы, когда работник использует отгул за работу в выходные (праздничные) дни.

Обращения в Гострудинспекцию г. Комсомольска-на-Амуре и г. Хабаровска не дали результатов, поскольку проверка проведена не была в виду введенного моратория, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 г.

По итогам обращения в Роструд (г. Москва) Гострудинспекцией г. Комсомольск-на-Амуре были осуществлены профилактические визиты, по результатам которых работодателю вынесено предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства, а также о необходимости принять меры по устранению нарушений.

В отчетном периоде в органы прокуратуры направлено 7 (2021 - 8) материалов (Хабаровская краевая организация Профессионального союза работников народного образования и науки РФ - 2, Хабаровская краевая организация Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ - 2, Хабаровская краевая организация профсоюза работников здравоохранения - 2, Хабаровская краевая организация Российского профсоюза работников культуры – 1), по результатам рассмотрения которых 2 (2021 – 2) работодателя привлечены к административной ответственности (Хабаровская краевая организация Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, Хабаровская краевая организация профсоюза работников здравоохранения РФ).

В 2022 году рассмотрено 1018 (2021 - 1 493) письменных и 2 517 (2021 - 2 577) устных обращений членов профсоюзов и председателей первичных организаций профсоюзов, по которым оказана консультативная и практическая помощь, касающаяся вопросов трудового, гражданского, пенсионного, наследственного, жилищного, семейного законодательства. 3 238 (2021 - 2 338) указанных обращений (91,6 %) обоснованы и удовлетворены.

В 298 (2021 – 291) случаях оказана правовая помощь в разработке и экспертизе коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных актов, а также в оформлении документов в комиссии по трудовым спорам и в суды.

В отчетном периоде подготовлены в судебные инстанции в интересах членов профсоюзов 64 (2021 г. - 73) исковых заявления, 45 (2021 г. – 56) из которых

рассмотрено и 38 (2021 – 53) удовлетворены полностью или частично, 19 исковых заявлений в настоящее время еще рассматриваются в судах.

В отчетном периоде значительно увеличилось (2022г. – 754, а в 2021г. – 239) количество законов и иных нормативных правовых актов, которые прошли экспертизу.

Хабаровской краевой организацией Профессионального союза работников народного образования и науки РФ проведено 49 (2021 - 95) проверок, из них 6 (2021 – 3) комплексных. По результатам проверок 2 материала были направлены в органы прокуратуры, по которым приняты меры прокурорского реагирования.

В 2022 году упор в правозащитной работе делался на социальное партнерство с руководителями образовательных учреждений, министерством образования и науки Хабаровского края, управлениями образования, главами муниципальных районов и поселений при взаимодействии с Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», с Комитетом по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края, Прокуратурой, Законодательной думой и Правительством края.

Урегулирование трудовых споров в основном осуществлялось путем переговоров, направления разъясняющих писем, оказания практической и методической помощи руководителям образовательных учреждений.

Для более эффективной правозащитной помощи членам Профсоюза 20.05.2022 по инициативе краевой организации Профсоюза на очередной срок заключено соглашение «О взаимном сотрудничестве Хабаровской краевой организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации и Государственной инспекцией труда в Хабаровском крае в сфере обеспечения соблюдения трудовых прав работников образования – членов Профсоюза на 2022-2027 годы» с вновь назначенным Руководителем Государственной инспекции труда – главным государственным инспектором труда в Хабаровском крае Абазовским А.П..

В онлайн формате в рамках селекторных совещаний начальников управлений образования Ванинского, Амурского, Комсомольского муниципальных районов с руководителями образовательных организаций была проведена беседа-презентация на тему «Зачем нужен Профсоюз руководителю образовательной организации с правовой точки зрения».

В течение 2022 года на контроле председателя Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза находился вопрос своевременной оплаты льготного проезда и провоза багажа работникам образовательных организаций города к месту использования отпуска и обратно. На начало декабря 2022 года задолженность составляла более 18 млн. рублей и была полностью погашена в конце года благодаря тесному сотрудничеству с органами исполнительной власти.

Прокуратурой района имени Лазо Хабаровского края проведена проверка по обращению председателя территориальной организации муниципального района имени Лазо профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации по вопросу правильности начисления заработной платы в образовательных учреждениях района.

Установлено, что в текущем году в 50 образовательных учреждениях района при начислении заработной платы техническому персоналу использовалась неверная методика расчета, что привело к фактическому занижению заработной платы на общую сумму свыше 1,3 млн рублей.

Прокурор района вынес начальнику управления образования администрации района представление. По результатам его рассмотрения проведено доначисление и выплата заработной платы. Трудовые права работников восстановлены.

Более 200 работников образовательных организаций получили перерасчёт неправильно начисленной заработной платы за период с 01.01.2022 г. по 31.05.2022 г. Уже с 01.06.2022 г. начисление заработной платы работников происходит в соответствии с действующим законодательством.

По факту коллективного обращения членов Профсоюза – работников «Центра развития творчества детей и юношества «Рабочий поселок Чегдомын»» Верхнебуреинского района Хабаровского края в связи с невыплатой компенсаций за «северный проезд», ЖКУ, прохождение медицинских осмотров прокурором Хабаровского края Н.А. Рябовым 03.02.2022 вынесено представление правительству Хабаровского края. 06.02.2022 года правительство края направило в район финансовую помощь в размере 43,5 млн. рублей, что позволило полностью выполнить все обязательства не только перед педагогами, но и всеми образовательными организациями поселка, в том числе, позволив обеспечить горячим питанием учеников школ и воспитанников дошкольных учреждений. Интересы работников представляла на личной встрече с прокурором 02.02.2022 года правовой инспектор труда аппарата Максимова О.А. Она также оказывала практическую помощь по составлению коллективного обращения.

В ноябре 2022 г. возникла задержка, а в декабре отсутствовала выплата компенсации за коммунальные услуги педагогическим работникам района им. Лазо. Председателем Хабаровской краевой организации Профсоюза Т.А. Козыренко было направлено обращение министру образования и науки Хабаровского края, в ответ на которое в район направлено дополнительное финансирование для обеспечения социальных гарантий. На момент составления отчета все обязательства выполнены.

Всего в отчетном периоде посредством обращения членов Профсоюза края за консультациями в устной форме, по телефону, на личном приеме было рассмотрено 486 обращений, из них обоснованно и удовлетворено 484. В 2-х обращениях отказы о назначении льготной пенсии по старости правомерны.

Благодаря проводимой в предыдущие годы разъяснительной работе в 2022 году нарушений прав Профсоюза в образовательных организациях Хабаровского края не допущено.

Экономическая эффективность правозащитной деятельности в целом в краевой организации Профсоюза в 2022 году составила 86 млн. 345 тыс. рублей.

Хабаровской краевой организацией профсоюза работников здравоохранения РФ проведен мониторинг соблюдения трудового законодательства в 8 медицинских учреждениях Хабаровского края и выявлен ряд нарушений, касающийся оформления трудовых отношений, в частности, оплаты труда.

Установлено 724 нарушения исходя из количества сотрудников учреждений, в которых были выявлены нарушения. Ранее количество фактов фиксировалось в отношении учреждения, а не количества работников.

Так, в КГБУЗ «Вяземская районная больница» установлено, что в учреждении, начиная с 2015 года, большей части медицинского и немедицинского персонала не выплачиваются стимулирующие выплаты, за исключением участковой службы и отделения скорой медицинской помощи. По объяснению администрации больницы это связано с отсутствием денежных средств и наличием у учреждения кредиторской задолженности. Главному врачу направлена информация о выявленных нарушениях

и необходимости их устранения, предложена консультативная и практическая правовая помощь по принятию локальных нормативных актов, экспертизе их проектов.

К сожалению, проблемы с отсутствием начисления и выплаты стимулирующих выплат остаются острыми и вызывают социальную напряженность в коллективах учреждений, имеющих большую кредиторскую задолженность, так как денежные средства на выплату стимулирующих отсутствуют по причине невыполнения установленных объемов оказания медицинской помощи из-за существенного кадрового дефицита специалистов, особенно в районных больницах.

Хабаровской краевой организацией Профсоюза работников здравоохранения от имени работников КГБУЗ «Амурская ЦРБ» было оформлено обращение в прокуратуру Хабаровского края о нарушениях сроков выплаты заработной платы. Прокуратурой было установлено, что учреждением допущены нарушения сроков выплаты заработной платы за первую половину июня 2022 года и сроков оплаты отпуска в июне – сентябре 2022 года. Аналогичные нарушения сроков выплаты заработной платы выявлялись Амурской городской прокуратурой в августе – сентябре 2022 года, в этой связи руководителю учреждения дважды вынесены представления.

Кроме этого, данной проверкой установлено, что работодателем не начислена и не выплачена компенсация за задержку выплат заработной платы. Помимо этого, прокуратурой установлена задолженность перед 49 работниками учреждения по оплате компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно. В отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях.

По жалобе профсоюзного актива первичной профсоюзной организации КГБУЗ «Николаевская – на – Амуре ЦРБ» проведена документальная проверка, в результате которой было установлено, что Положение о компенсационных выплатах отдельным категориям лиц, подвергающихся риску заражения новой коронавирусной инфекцией, нарушало трудовые права работников, поскольку ухудшало положение работников по сравнению с нормами, установленными Постановлением Правительства РФ от 15.07.2022 №. 1268 "О порядке предоставления компенсационной выплаты отдельным категориям лиц, подвергающихся риску заражения новой коронавирусной инфекцией".

Так, при повременной оплате труда «фактически отработанным временем по графику» (как в Методических рекомендациях) считается фактически отработанное время в рамках установленной нормы рабочего времени в месяц (норма часов). Таким образом, если работник отработал полный месяц, то ему должна быть начислена компенсационная выплата 25 % к окладу, независимо от того сколько фактически времени он контактировал с носителем новой коронавирусной инфекции. Ни в одном другом медицинском учреждении края не происходил подсчет минут и секунд, проработанным с пациентом. Указанное новшество, введенное работодателем, привело к размеру выплаты примерно 200 – 300 рублей в месяц вместо 25 % к окладу за фактически отработанное время.

На письменное заявление председателя профкома о данных нарушениях работодатель не отреагировал. Кроме того, работодатель не начислял и не выплачивал данную компенсационную выплату с 01.07.2022 г.

Хабаровской краевой организацией Профсоюза работников здравоохранения был оформлен иск в суд с соответствующими требованиями. В настоящее время иск

с приложением копий документов вручен ответчику, предстоит судебное разбирательство.

Экономический эффект от работы по проверкам составил 0,1 млн руб.

За период с января 2022 по октябрь 2022 года было дано 218 юридических консультаций членам Профсоюза, экономический эффект от которых составил 1,2 млн. рублей.

Оформлены иски в суды:

- о признании права на страховую пенсию – 10,
- о защите трудовых прав – 2,
- о защите социальных прав – 1 (признание незаконным протокола врачебной комиссии работодателя об отсутствии оснований для признания случая страховым, г. Амурск, иск удовлетворён),
- о защите прав Профсоюза – 1 (о возложении обязанности предоставить помещение для работы профсоюзного комитета, г. Николаевск – на – Амуре),
- о защите прав потребителей – 4 (о взыскании денежных средств с управляющей компании и энергоснабжающей организации, г. Хабаровск),
 - о взыскании неосновательного обогащения – 1,
 - о приватизации служебного жилья – 1 (отказано),
 - о взыскании алиментов на содержание ребёнка – 1,
 - о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП – 1,
 - о выселении из жилого помещения бывшего члена семьи – 1.

Всего 23 исков. Из них в удовлетворении 2-х отказано, 21 – удовлетворён.

Экономический эффект от участия в судах составил 6, 8 млн. рублей.

За указанный период было зафиксировано 5 случаев нарушения прав Профсоюза со стороны работодателя.

Так, в 2 – х случаях председатели профкомов не были включены в комиссию по распределению стимулирующих выплат, в комиссию по расследованию страховых случаев (учреждения в г. Хабаровске и г. Николаевск – на – Амуре);

- в учреждении г. Амурск зафиксирована неуплата удержанных профсоюзных взносов работодателем;

- в учреждении г. Николаевск – на – Амуре работодателем отказано в предоставлении помещения для работы профсоюзному комитету;

- в учреждении г. Комсомольск – на – Амуре работодателем не признавалось право работников на создание профсоюзной организации, что повлекло финансовые потери профсоюзной организации, поскольку работодатель в течение нескольких месяцев не удерживал профсоюзные взносы на основании поданных работниками заявлений. Правовая помощь при этом оказывалась профсоюзному активу с первого дня образования первичной профсоюзной организации.

В настоящее время 2 нарушения устранены:

- в КГБУЗ «Амурская ЦРБ» в досудебном порядке;
- в КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница» после вынесения административного взыскания прокуратура района.

В КГБУЗ «Николаевская – на – Амуре ЦРБ» до настоящего времени не предоставлено помещение для работы профкому, главный врач проигнорировал обращения Хабаровской краевой организации Профсоюза работников здравоохранения по данному вопросу от июля 2022 года, в связи с чем профактиву была оказана практическая помощь по оформлению искового заявления в суд.

На станции скорой медицинской помощи г. Хабаровска председатель ППО включен в комиссию по распределению стимулирующих выплат через месяц после проведения проверки.

Не сразу разрешаются проблемы, возникающие в связи с рекомендательным характером нормативных документов. Такие вопросы решаются путём переговоров, нередко достаточно длительных, с работодателем и его представителями.

От всех видов правовой работы в 2022 году суммарный экономический эффект составил 8,1 млн. рублей.

Хабаровской краевой организацией Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ в 2022 г. проведено 9 (2021– 13) проверок, в результате которых выявлено 19 (2021 - 28) нарушений, из них все устранены.

Наибольшее число нарушений было зафиксировано Солнечной районной организацией в связи с задержкой выплаты сверхурочных, снятием доплат за работу во вредных условиях труда, необоснованным заключением срочных трудовых договоров.

Хабаровской краевой организацией профсоюза работников жизнеобеспечения и Комсомольской-на-Амуре городской организацией Профсоюза оказана консультационная и практическая помощь по вопросам применения трудового законодательства 117 членам профсоюза. При этом на личном приеме было принято 20 человек, получено 97 письменных обращений, в т.ч. 12 коллективных. Из общего количества рассмотренных жалоб и обращений 108 было удовлетворено.

Коллективные обращения поступали от членов первичных профсоюзных организаций АО «Хабаровские энергетические системы» (эксплуатационный район р.п. Солнечный), ООО «ШэлТЭК» (Комсомольский район); МУП г. Комсомольска-на-Амуре «Горводоканал», МУП г. Комсомольска-на-Амуре «Теплоцентраль», МУП г. Комсомольска-на-Амуре «Производственное предприятия электрических сетей», МУП г. Комсомольска-на-Амуре «Производственное предприятие тепловых сетей»; МУП «Теплоэнерго» (с. Амурзет Октябрьского района ЕАО). Обращения касались неисполнения работодателем обязанностей по своевременной выплате заработной платы и её индексации, выплате отпускных, выдаче спецодежды. После письменных обращений и переговоров с работодателем требования работников были удовлетворены.

Другие обращения работников были связаны с порядком изменения и прекращения трудового договора, сокращением численности (штата) работников, компенсацией за работу в выходные и праздничные дни, оплатой стоимости проезда и провоза багажа членам семьи работников предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

В 2022 году много обращений было связано с вопросами соблюдения трудовых прав мобилизованных работников. Ввиду того, что многие ситуации не были урегулированы законодательно, профсоюзным комитетам приходилось совместно с работодателем находить взаимоприемлемые решения.

В отчетном периоде с целью контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства и выполнением ими условий коллективных договоров представителями профсоюзных органов было проведено 8 выездных проверок, в том числе 4 комплексных на предприятиях АО «Хабаровские энергетические системы», АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», МУП г. Хабаровска «Тепловые

сети», МУП г. Хабаровска «Специализированный комбинат коммунального обслуживания».

Проверки показали, что в целом работодателями соблюдаются требования трудового законодательства и условий действующих коллективных договоров. Серьезные нарушения, такие как несвоевременная выплата заработной платы и отпускных, необеспечение установленных законом гарантий, зачастую связаны с объективными причинами. В некоторых случаях причиной нарушений трудовых прав является правовая безграмотность самого работника, его бездействие, которой пользуются недобросовестные работодатели. Но на тех предприятиях, где профсоюзный комитет регулярно и планомерно взаимодействует как с членами профсоюза, так и с работодателем, случаи нарушения трудового законодательства встречаются реже.

Наиболее часто при проверках выявлялись следующие нарушения закона:

- привлечение к сверхурочной работе и работе в выходные дни без надлежащего оформления (отсутствие письменного согласия работника, учета мотивированного мнения выборного профсоюзного органа, приказа о привлечении к работе, предварительного письменного согласования с работником способа компенсации такой работы);
- поручение работнику дополнительной работы в виде совмещения должностей либо расширения зоны обслуживания без оформления письменного соглашения, либо без четкого указания в соглашении содержания и объема работы, сроков ее выполнения и размера оплаты;
- утверждение графиков отпусков и графиков сменности без учета мотивированного мнения выборного профсоюзного органа;
- составление графиков сменности без учета установленной нормы рабочего времени на учетный период (то есть в норму рабочего времени включают часы переработки);
- несвоевременное ознакомление работников с графиками сменности;
- неуведомление работников в 2-недельный срок об очередном отпуске;
- утверждение локальных нормативных актов без учета мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.

Информация по выявленным нарушениям была направлена работодателям и в профсоюзные комитеты для принятия необходимых мер.

Защита интересов работников в спорных ситуациях с работодателем осуществлялась в первую очередь профсоюзными комитетами ППО. Многие вопросы решались в рабочем порядке без обращения в контрольно-надзорные органы и суд. В сложных ситуациях к разрешению спора подключались специалисты краевого комитета.

Двум членам профсоюза была оказана практическая помощь в подготовке обращений в комиссии по трудовым спорам предприятия по вопросам, связанным с применением дисциплинарных взысканий и незаконным лишением премий.

Составлены 3 исковых заявления в суд с требованиями о признании незаконными приказов о наложении дисциплинарных взысканий и расторжении трудового договора по инициативе работодателя.

В 2022 году в Центральном районном суде г. Хабаровска был рассмотрен иск работника МУП г. Хабаровска «Водоканал» к работодателю о признании незаконными приказов о дисциплинарном взыскании и взыскании недополученной заработной платы, компенсации морального вреда. В первой инстанции интересы работника представлял председатель ППО МУП г. Хабаровска «Водоканал». Иск был

удовлетворен частично (приказы о применении дисциплинарного взыскания были отменены, в пользу работника взыскано 18160,20 рублей). Работодатель решение суда обжаловал. В апелляционной инстанции интересы работника представлял правовой инспектор труда краевого комитета профсоюза. Определением судебной коллегии Хабаровского краевого суда решение районного суда было оставлено без изменения, а жалоба работодателя без удовлетворения.

Экономическая эффективность всех форм правозащитной работы за 2022 год составила около 12 млн. 320 тысяч рублей.

Хабаровской краевой организацией Горно-металлургического профсоюза России рассмотрено 30 (2021- 19) обращений членов профсоюза.

В отчетном периоде проведена юридическая экспертиза локальных нормативных и правовых актов. Рассмотрен проект положения о порядке предоставления ежегодных отпусков работникам ООО «Амурсталь» в части предоставления отпусков за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. Проведена проверка ОАО «Артель старателей «Амур» по вопросу индексации заработной платы. По результатам проверки работодателем издан приказ об индексации заработной платы на 4%. Экономическая эффективность составила порядка 400 000 рублей.

Профсоюзному комитету ОАО «Артель старателей «Амур» подготовлены письменные рекомендации по положению об оплате труда.

Профсоюзному комитету ООО «Многовершинное» оказана помощь при проведении переговоров по пролонгированию на новый срок действия коллективного договора.

Оказана помощь члену профсоюза ООО «Амурсталь» по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно. Экономическая эффективность составила порядка 30 000 рублей.

Зарегистрированы в установленном порядке изменения к Уставу ГМПР.

Хабаровской межрегиональной организацией Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» проведено 8 (2021 – 6) проверок.

В отчетном периоде удалось эффективно защищать членов профсоюза, предотвращать незаконное и необоснованное лишение (снижение) ежемесячных премий, привлечение к дисциплинарной ответственности, снижение (непредоставление) установленных льгот, гарантий и компенсаций, нарушение иных прав работников - членов профсоюза.

Стоит также отметить, что юридическая помощь членам профсоюза оказывается не только в рамках трудовых отношений, но и в других сферах.

Так, самым значимым в отчётном году было восстановление нарушенного права на обеспечение жилым помещением члена профсоюза М., которая трудится на Хабаровской ТЭЦ-1 и относится к категории детей-сирот. При непосредственном участии специалиста аппарата Хабаровского Профобъединения Степановой В.С. удалось понудить органы прокуратуры осуществить судебную защиту жилищных прав члена Профсоюза и восстановить её нарушенное право на включение в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда Хабаровского края по договорам специализированных жилых помещений (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 28.11.2022 по делу 2-5503/2022).

Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы в ХМО ВЭП в 2022 году составила 9,450 млн. руб. (без учета восстановленного права члена профсоюза М. на жилое помещение, которое в настоящее время не подлежит оценке,

так как фактически она его не получила, но нормативная стоимость его уже на 31.12.2022 составляет 3300000,00 руб., а также с 01.01.2023 ей будет ежемесячно выплачиваться компенсация за найм жилого помещения в размере 15000-20000 руб. до момента предоставления квартиры).

Хабаровской краевой организацией профсоюза работников связи России было рассмотрено 1 (2021 – 1) письменное и 2 (2021 -6) устных обращения членов профсоюза по вопросам:

- подсчета стажа работы в районе Крайнего Севера с целью досрочного выхода на пенсию;

- обеспечение работников санитарно-гигиеническими помещениями;

По письменному обращению была проведена проверка, в ходе которой доводы оператора 1 класса ОПС АО «Почта России» не нашли своего подтверждения.

Амурской бассейновой организацией общественной организации – профсоюз работников водного транспорта РФ в отчетном периоде рассмотрено 57 письменных и 114 устных обращений как членов профсоюза, так и председателей ППО по вопросам продолжительности нахождения на судне в период навигации, индексации заработной платы, оплаты работы в выходные (праздничные) дни, порядку прохождения медицинского осмотра, санаторного оздоровления, порядку заключения коллективных договоров, сокращению штатов.

В отчетном периоде коллективных трудовых споров не было, все вопросы решались в досудебном порядке, в ходе переговоров с работодателями.

Первичной профсоюзной организацией АО «Ургалуголь» на протяжении всего отчетного периода проводились консультации по правам и гарантиям работников: вопросы применения нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе по оплате труда и начислению заработной платы, снижению размера премии, привлечения к дисциплинарной ответственности, предоставления очередности отпуска и разделение его на части, вызова из отпуска, приоритетное право на отпуск, случаи предоставления отпуска без сохранения заработной платы, предоставление учебных отпусков, оплата больничного листа, порядок исчисления страхового и специального стажа при выходе на пенсию, о добровольном медицинском страховании работников, перевод на другую работу, о льготах и компенсациях в связи с работой во вредных условиях труда. Проводилось информирование работников об изменениях в законодательстве, а также по вопросам в рамках частичной мобилизации граждан в связи с СВО и др. Работникам - предоставлялись необходимые документы, оказывалась помощь в оформлении заявлений и исков.

В частности, по жалобе работника М. была проведена проверка, в ходе которой подтвердились доводы заявителя о том, что по результатам проведения специальной оценки условий труда работнику не были представлены своевременно соответствующие льготы и компенсации за работу во вредных условиях труда.

По жалобе работника К. о несогласии с результатами проведенной аттестации рабочего места (были установлены оптимальные условия труда) проведена проверка. Установлено, что время пребывания в рабочих зонах, где на работника воздействуют вредные или опасные производственные факторы, не превышает уровень, установленный нормативами условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха. Таким образом, инициировать проведение внеочередной спецоценки на рабочем месте работника по его обращению нет оснований.

Работнику Г. даны устные консультации, оказана правовая помощь в

составлении искового заявления с правовым анализом дополнительных документов, сбором полного перечня документов в суд по вопросу оплаты труда за период отстранения от работы в связи с медицинскими противопоказаниями к работе и бездействием работодателя по вопросу перевода работника на другие условия труда, не противопоказанные ему по состоянию здоровья.

Работнику К. оказана юридическая помощь в составлении искового заявления и сборе пакета документов по вопросу обжалования дисциплинарного взыскания и выплате премии в полном объеме.

В связи с многочисленными изменениями в трудовом законодательстве Российской Федерации, работодателем вносились изменения, а также разрабатывались новые локальные нормативные акты, которым была дана правовая оценка (инструкции по охране труда, Положение об опасных производственных ситуациях, приказы о режиме рабочего времени работников, занятых на подземных условиях, Стандарт СИЗ- основные требования, дополнительные соглашения к коллективному договору, согласование графиков отпусков и др.).

Первичной профсоюзной общественной организацией Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина оказана правовая помощь 487 (2021 – 521) члену профсоюза, в том числе проводились проверки по обращениям работников - членов профсоюза.

Совместно с комиссией по защите социальных, экономических и трудовых прав (председатель - Жерибор А.Ф.) проведены проверки в цехах 1, 3, 19, 22, 50, 96, ОГГ-ОМР на предмет соблюдения трудового законодательства РФ, коллективного договора филиала, локальных нормативных актов при привлечении работников к сверхурочным работам, работам в выходные (нерабочие праздничные) дни, а также при снижении трудоемкости.

По результатам проверок выявлено множество нарушений законодательства, коллективного договора, локальных нормативных актов:

- в нарушение Положения «О сверхурочной работе и работе в выходные и нерабочие праздничные дни» работники привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные (нерабочие праздничные) дни без оформления соответствующих талонов, без их письменного согласия и без распоряжения начальника цеха;
- отработанное время в таблице учета рабочего времени не фиксировалось;
- оплата сверхурочных работ, работ в выходные (нерабочие праздничные) дни осуществлялась премией из фонда начальника цеха.

В цехе № 19 был выявлен случай, когда работнику оплатили работу в выходные (нерабочие праздничные) дни из фонда начальника цеха в размере гораздо меньшем, чем установленный законом повышенный размер оплаты труда. После вмешательства профсоюзной организации работнику была произведена оплата невыплаченной заработной платы в размере 13843 рубля.

В отчетном периоде было оказано 487 консультаций. Много вопросов возникало в части реализации Постановления Правительства РФ от 01.08.2022г. № 1365 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях оборонно-промышленного комплекса, их структурных подразделений и на отдельных производственных объектах», а также изданных в его исполнение локальных нормативных актов филиала.

Была подготовлена и опубликована статья в «Вестник Профавиа» (заголовок - «Хочешь защитить права? Вступай в профсоюз!») о правозащитной работе в нашей профсоюзной организации.

Подготовлены обучающие материалы для молодежной комиссии по темам:

«Социальное партнерство. Соглашения», «Правовые основы деятельности профессиональных союзов», «Основные права и гарантии профсоюзов»).

За отчетный период проведено 4 семинара по вопросам трудового законодательства, коллективного договора, локальных нормативных актов, правоприменительной практики для членов комиссии по защите социальных, экономических и трудовых прав.

В отчетном периоде зарегистрировано 19 (2021 - 20) нарушений прав профсоюзов в членских организациях Профобъединения:

- Первичная профсоюзная общественная организация Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина – 12 (2021 – 6) нарушений. Работодателем не соблюден порядок согласования локальных нормативных актов с ППО;

- Хабаровская краевая организация Профессионального союза работников народного образования и науки РФ – 13 (2020 – 7) нарушений. В частности, отсутствие членов профсоюза в комиссии по распределению стимулирующих, премиальных выплат, не осуществляется учет мнения профкомов по локальным актам в образовательных организациях муниципального района им. Лазо, п. Ванино, КГБОУ «Детский дом № 8» Ульчского муниципального района. 10 фактов неперечисления членских взносов (8 - отдельные общеобразовательные организации Хабаровского муниципального района, членские взносы работников МДОУ «Детский сад № 15» г. Амурск, МДОУ с. Сергеевка Хабаровского муниципального района;

- Дальневосточная территориальная организация Общероссийского профсоюза авиационных работников - 1 нарушение, отказ работодателя вести переговоры по заключению коллективного договора.

Председатели членских организаций Профобъединения регулярно принимали участие в работе Хабаровской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также ряда краевых и муниципальных межведомственных комиссий, что позволило последовательно и принципиально отстаивать социально-трудовые права работников - членов профсоюзов, направленные на повышение уровня реального содержания заработной платы, на своевременную и полную оплату труда.

Экономическая эффективность в результате всех форм правозащитной работы правовых инспекторов и специалистов профсоюзных органов Профобъединения за 2021 год составила 41 847 981 руб. (2021 - 87 187 100), что вдвое меньше предыдущего периода.

Заведующий отделом
правовой и социальной защиты
аппарата Профобъединения

Н.П. Барбалюк

Приложение №2
к постановлению Президиума
Хабаровского Профобъединения
от 30.03.2023 № 35-1

**Сведения
о правозащитной работе
Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» за 2022 год**

п/п	Наименование показателей	Предшествующий год	Отчетный год
1	2	2021	2022
1.	Численность правовых инспекторов труда	5	7
2.	Численность иных юристов	14	13
2.1.	в том числе в юридических консультациях	1	1
2.2.	в том числе в аппарате ЦК		
3.	Численность внештатных (общественных) правовых инспекторов труда	23	20
4.	Проведено проверок работодателей, всего	273	139
	в том числе:		
4.1.	комплексных	74	40
4.2.	совместно с органами прокуратуры	4	2
4.3.	совместно с федеральной инспекцией труда	1	1
5.	Направленно работодателям представлений (требований)	83	61
5.1.	количество выявленных нарушений	250	1129
5.1.1.	из них устранено	203	693
5.1.2.	в том числе восстановлено на работе	2	-
5.3	Экономическая эффективность от мероприятий, указанных в разделе 5, в млн. рублей	2,515	3,184
6.	Направлено материалов в органы прокуратуры	8	7
6.1.	по ним приняты меры прокурорского реагирования	7	5
6.1.1.	в том числе привлечено должностных лиц к административной ответственности	2	2
6.1.1.1	из них дисквалифицировано	-	-
6.2.	Экономическая эффективность от взаимодействия с органами прокуратуры, в млн. рублей	-	
7.	Направлено материалов в федеральную инспекцию труда	4	4
7.1.	в том числе по привлечению к административной ответственности	-	-
7.1.1.	из них привлечено	-	-
7.1.1.1	в том числе дисквалифицировано	-	-

7.2	Экономическая эффективность от взаимодействия с федеральной инспекцией труда , в млн. рублей	-	-
8.	Количество требований (заявлений) о привлечении к дисциплинарной ответственности	4	1
8.1.	в том числе привлечено	4	1
8.1.1.	из них уволено	-	-
9.	Оказана правовая помощь:	291	298
9.1.	в разработке, экспертизе коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных актов	184	202
9.2.	при проведении приостановки работы	5	-
9.3.	в оформлении документов в комиссии по трудовым спорам (КТС)	29	32
9.4.	в оформлении документов в суды	73	64
10.	Рассмотрено дел в судах	56	45
10.1.	в том числе иски удовлетворены полностью или частично	53	38
10.1.1	из них восстановлено на работе	3	-
11.	Количество коллективных трудовых споров, всего	1	2
11.1.	в том числе забастовок	-	-
11.2.	требования работников удовлетворены (полностью или частично):	21	22
11.2.1.	по коллективным трудовым спорам	21	22
11.2.2.	В том числе по забастовкам		
12	Экономическая эффективность от участия в КТС, судах, разрешении коллективных трудовых споров, в млн. рублей	4,406	7 985 160
13.	Проведена экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов	239	754
14.	Рассмотрено письменных жалоб и других обращений членов профсоюза, в том числе поступивших по электронной почте	1 493	1018
14.1.	из них удовлетворено	1383	964
15.	Принято членов профсоюза на личном приеме, включая устные обращения по телефону	2 577	2517
15.1.	из них удовлетворено	2 338	2274
16	Экономическая эффективность работы юридических консультаций, в млн. руб.	6,063	20,329
17	Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы, руб.	87 187 100	41 847 981
18	Зарегистрировано нарушений прав профсоюзов, всего	20	19

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
(ХКООП)
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2023 года

35-2

г. Хабаровск

10.00 часов

ул. Муравьёва-Амурского,
д. 4, оф. 215

Об итогах коллективно-договорной кампании Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» за 2022 год

По состоянию на 31 декабря 2022 года в системе социального партнерства действовали: 1 краевое трехстороннее соглашение, 2 территориальных трехсторонних соглашений, 3 региональных отраслевых соглашения и 14 территориальных отраслевых соглашений, 6 прочих соглашений и 736 коллективных договоров.

В 2022 году по инициативе профсоюзной стороны проведена работа по заключению нового соглашения между Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края на период 2023-2025 годов.

Подписано соглашение между координационным советом организаций профсоюзов – представительством Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», представителями работодателей и администрацией города Комсомольска-на-Амуре на 2022 – 2025 годы.

В Хабаровском крае только 2 (городские округа г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре) из 19 муниципальных образований имеют трехсторонние комиссии по регулированию трудовых отношений и заключают соответствующие соглашения. Основная причина - отсутствие в муниципальных образованиях объединений организаций профсоюзов и объединений работодателей, обладающих необходимыми полномочиями для заключения территориальных соглашений.

В динамике снизился уровень заключаемых региональных и территориальных отраслевых соглашений. В отчетном периоде действовали 3 региональных отраслевых соглашения, заключенные Хабаровской краевой организацией профсоюза работников здравоохранения РФ, Хабаровской краевой организацией Проффессионального союза работников народного образования и науки РФ, Хабаровской краевой организацией Общероссийского

профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. 14 территориальных отраслевых соглашений заключены соответствующими организациями Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.

Коллективные договоры играют значимую роль в системе социального партнерства, поскольку в них конкретизируются договоренности сторон, в том числе достигнутые на всех уровнях соцпартнерства. Они заключены в 89,0% организаций, в которых имеются первичные профсоюзные организации (ППО). Процент охвата работников коллективно-договорным регулированием составляет 90,8% (96 176 чел.), в том числе членов профсоюзов - 94,3% (36 425 чел.). На фоне снижения общего количества ППО на 4,0% в сравнении с предыдущим годом, показатели распространения действия коллективных договоров на работников и членов профсоюзов существенных изменений не претерпели.

Наиболее низкий охват коллективно-договорным регулированием в Хабаровской краевой организации Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма РФ – 33,3 % и Хабаровской краевой организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства – 38,4 %.

Заслушав и обсудив информацию об итогах коллективно-договорной кампании Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» за 2022 год, Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах коллективно-договорной кампании Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» за 2022 год принять к сведению (прилагается).

2. Членским организациям Профобъединения, координационным советам организаций профсоюзов – представительствам Профобъединения в муниципальных образованиях края:

2.1 добиваться заключения коллективного договора на каждом предприятии, где имеется первичная профсоюзная организация;

2.2 оказывать методическое и консультационное сопровождение первичных профсоюзных организаций при подготовке проектов коллективных договоров и проведении переговоров по их заключению, организации контроля по выполнению его положений и обязательств на предприятиях и организациях края;

2.3 уделить особое внимание включению в проекты коллективных договоров положений отраслевых соглашений, обязательств работодателей по индексации окладной (тарифной) части заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги;

2.4 обеспечить своевременное проведение правовой экспертизы проектов коллективных договоров с целью повышения их качественного содержания,

устранения положений, противоречащих законодательству и нарушающих трудовые права работников;

2.5 продолжить проведение социальной политики посредством включения в коллективные договоры финансово обеспеченных социальных гарантий и льгот сверх установленных законодательством, а также раздела, отражающего положения по работе с молодежью, в том числе предусматривающего для них меры социальной поддержки.

3. Отделу правовой и социальной защиты аппарата Хабаровского Профобъединения:

3.1 анализировать содержание коллективных договоров на предмет правильности формулировок обязательств, соответствия их законодательству и Соглашениям, а также обобщения положительной практики заключения коллективных договоров;

3.2 организовать проведение семинаров по вопросам социального партнерства для профсоюзных работников и актива, в том числе профсоюзных организаций, готовящихся к проведению переговоров и заключению коллективных договоров.

4. Отделу организационной, информационной и молодежной работы осуществлять информационное сопровождение коллективно-договорных кампаний членских организаций Профобъединения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел правовой и социальной защиты аппарата Профобъединения (заведующий отделом Барбалюк Н.П.).

Председатель

Г.А. Кононенко

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах коллективно-договорной кампании
Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
за 2022 год

По состоянию на 31 декабря 2022 года в системе социального партнерства края действовали:

- 1 краевое трехстороннее соглашение;
- 2 территориальных трехсторонних соглашения;
- 3 региональных отраслевых соглашения;
- 14 территориальных отраслевых соглашений;
- 6 прочих соглашений;
- 736 коллективных договоров.

В связи с окончанием действия соглашения между Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края и Правительством Хабаровского края на 2020-2022 годы подведены итоги его выполнения (постановление Президиума ХКООП № 32-1 от 24.11.2022 года).

Профсоюзной стороной инициировано проведение переговоров по заключению нового трехстороннего соглашения на период 2023-2025 годов. Решением трехсторонней комиссии за основу была взята структура действующего соглашения. В период с октября по декабрь отчетного периода в составе рабочей группы представители Профобъединения принимали активное участие в разработке соглашения на 2023-2025 годы. В ходе переговоров рассмотрено более 450 предложений к тексту соглашения.

В итоге приняты обязательства по 184 пунктам: 42 – стороны соглашения, 46 – профсоюзы, 53 – работодатели, 43 – правительство края. Часть обязательств сохранены из предыдущего соглашения, такие как реализация национальных и региональных проектов, исполнение указов Президента Российской Федерации, развитие системы наставничества на предприятиях края для адаптации молодых специалистов.

Особое внимание в соглашении уделено вопросам применения во всех сферах экономики края районных коэффициентов не ниже, чем применяется у работников краевых и муниципальных бюджетных организаций, установления минимальных окладов (тарифных ставок) на уровне не ниже МРОТ. Наряду с этим в соглашении предусмотрены пункты по повышению заработной платы при обеспечении соблюдения дифференциации в оплате труда работников в зависимости от квалификации, сложности, количества и качества затраченного труда.

Новыми направлениями работы трех сторон социального партнерства в соответствии с соглашением станут: реализация флагманских инициатив Губернатора края; развитие добровольчества (волонтерства), внедрение системы самопроверки организациями соблюдения требований трудового законодательства с помощью сервиса "Электронный инспектор" на портале "Онлайнинспекция.рф" в целях

исключения нарушения трудовых прав работников, разработка макетов коллективных договоров для предприятий различных отраслей и др.

При успешном взаимодействии с сотрудниками аппарата Профобъединения было разработано и в последующем подписано соглашение между координационным советом организаций профсоюзов – представительством Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» в городе Комсомольск-на-Амуре, представителями работодателей и администрацией города Комсомольск-на-Амуре на 2022 – 2025 годы.

В Хабаровском крае только 2 из 19 муниципальных образований (городские округа г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре) имеют трехсторонние комиссии по регулированию трудовых отношений и заключают соответствующие соглашения. Основная причина - отсутствие в муниципальных образованиях объединений организаций профсоюзов и объединений работодателей, обладающих необходимыми полномочиями для заключения территориальных соглашений.

В динамике снизился уровень заключаемых региональных и территориальных отраслевых соглашений. Так, в 2018 году в крае действовало 10 региональных отраслевых соглашений, а по состоянию на 31.12.2022 года – 3 (Хабаровская краевая организация профсоюза работников здравоохранения РФ, Хабаровская краевая организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, Хабаровская краевая организация Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ). Аналогичная ситуация по территориальным отраслевым соглашениям: в 2018 году действовало 22 соглашения, в 2022 году - 14, все заключены территориальными организациями профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Отраслевые региональные и территориальные соглашения – важная форма взаимодействия отраслевых профсоюзов и органов власти по регулированию социально-трудовых отношений, обеспечивающая в том числе и преемственность обязательств федеральных соглашений. Они предоставляют возможность в договорном режиме решать отдельные вопросы оплаты труда, улучшения условий труда, рабочего времени и времени отдыха, предоставления социальных гарантий работникам, а также гарантий деятельности профсоюзных организаций.

В отчетном периоде в числе иных соглашений было заключено Соглашение о межведомственном взаимодействии и взаимном информационном обмене по соблюдению конституционных прав граждан на оплату труда и снижению неформальной занятости в Хабаровском крае между Полномочными представителями Правительства Хабаровского края, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО, Следственным управлением Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, Союзом "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов", Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, что позволяет в большей степени эффективности защищать права работников.

Коллективные договоры играют важную роль в системе социального партнерства, поскольку в них конкретизируются договоренности сторон, в том числе достигнутые на всех уровнях соцпартнерства. Проведение коллективно-договорной кампании в определенной степени может служить мотивационным фактором для создания первичных профсоюзных организаций, увеличения их численности.

Коллективные договоры заключены в 89,0% организаций, в которых имеются первичные профсоюзные организации (ППО). Процент охвата работников коллективно-договорным регулированием составляет 90,8% (96 176 чел.), в том числе членов профсоюзов - 94,3% (36 425 чел.). На фоне снижения общего количества ППО на 4,0% в сравнении с предыдущим годом, показатели распространения действия коллективных договоров на работников и членов профсоюзов существенных изменений не претерпели.

В отчетном периоде по инициативе профсоюзов было заключено 277 новых коллективных договоров, что составляет 38 % от общего числа действующих коллективных договоров, 440 (60 %) коллективных договоров заключены в предыдущие годы, сроки действия 19 (2,5 %) продлены. Из общего числа заключенных коллективных договоров - 736 прошли уведомительную регистрацию – 722, что составляет 98 %.

Стабильно высокий уровень охвата коллективно-договорным регулированием сохраняется в членских организациях Профобъединения:

- Территориальная организация Российского профсоюза работников судостроения Хабаровского края – 100 %;
- Хабаровская краевая организация Российского профсоюза работников промышленности -100 %;
- Хабаровская краевая организация Горно-металлургического профсоюза России -100 %;
- Хабаровская краевая организация профсоюза работников связи России - 100%;
- Хабаровская краевая организация Профессионального союза работников народного образования и науки РФ – 97,6 %;
- Хабаровская краевая организация профсоюза работников здравоохранения РФ – 90,2 %.

Наиболее низкий охват в Хабаровской краевой организации Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма РФ – 33,3 % и Хабаровской краевой организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства – 38,4 %.

Основными причинами отсутствия коллективных договоров являются, прежде всего, недооценка роли коллективного договора для обеспечения социальной стабильности трудового коллектива; отсутствие инициативы, как со стороны представителей работников, так и со стороны работодателя по вступлению в переговорный процесс с целью заключения коллективного договора; малочисленность первичных профсоюзных организаций; нестабильное финансовое положение в организациях; отсутствие у директоров филиалов полномочий на его заключение. Кроме того, работодатели государственных, муниципальных бюджетных учреждений обосновывают отказ в заключении коллективных договоров отсутствием собственных денежных средств и полную финансовую зависимость от органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Немаловажный фактор - отсутствие достаточной компетенции и навыков ведения переговоров у профсоюзного актива. В связи с этим в отчетном периоде применена практика включения правового инспектора аппарата ХКООП в состав комиссии по ведению переговоров, подготовке и заключению коллективного договора в организациях, где есть ППО. Так, правовой инспектор Меньшикова А.А. вошла в указанную комиссию от работников КГБУК «Хабаровский театр юного зрителя и Хабаровский театр кукол», где на протяжении 3-х месяцев оказывала

практическую помощь ППО в ведении переговоров по заключению коллективного договора и наполнению его содержательной части.

В 2022 г. специалистами аппарата Профобъединения была проведена правовая экспертиза 4 коллективных договоров. Основными замечаниями, выявленными в ходе экспертизы коллективных договоров и их уведомительной регистрации, являются:

- пункты коллективных договоров полностью состоят из переписанных норм и положений законодательства;
- наличие записи о том, что «реализация мероприятий возможна только в случае, когда у предприятия имеются соответствующие финансовые ресурсы»;
- большое количество неконкретных пунктов, расплывчатых формулировок, что дискредитирует саму идею коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.

В свою очередь, Профобъединение и краевые комитеты ориентируют профсоюзные организации на включение в коллективные договоры дополнительных, сверх установленных законодательством льгот и гарантий.

Сохраняет свою актуальность регулирование вопроса индексации заработной платы. Крупные организации внебюджетной сферы экономики предусматривают в коллективных договорах проведение индексации заработной платы работникам, в том числе определяя порядок и периодичность ее проведения. Однако, в учреждениях бюджетной сферы, а также в небольших организациях реального сектора экономики коллективные договоры не содержат норму по порядку индексации заработной платы, мотивируя отсутствием финансовой самостоятельности.

Так, в Хабаровской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ из 74 коллективных договоров только в 11 предусмотрена индексация заработной платы; в Хабаровской краевой организации Общероссийского профессионального союза работников культуры из 19 коллективных договоров - в 16; в Хабаровской краевой организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации из 51 коллективного договора - в 11; в Хабаровской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения из 25 - в 14, а в Хабаровской краевой организации Профессиионального союза работников народного образования и науки РФ из 489 коллективных договоров ни в одном не предусмотрена индексация заработной платы.

Сохраняют остроту вопросы выполнения коллективных договоров и соглашений в части дифференциации оплаты труда работников бюджетной сферы. В частности, работникам, оплата труда которых устанавливается в соответствии с «майскими» указами Президента РФ, заработная плата последовательно повышается. Зарплата неквалифицированных работников повышается при увеличении минимального размера оплаты труда. Квалифицированные работники, но не включенные в дорожную карту, в этот процесс не попадают, вследствие чего оплата труда квалифицированного и неквалифицированного работника не дифференцирована в зависимости от уровня квалификации, сложности его труда и конечного результата.

С 1 октября 2022 г. произошло увеличение фондов оплаты труда работников бюджетных учреждений на 4%, при том, что инфляция в 2,5 раза выше. На это было обращено внимание Губернатора Хабаровского края на встрече с профсоюзным активом. Однако, в ответ на наше обращение в правительство края по вопросам оплаты труда бюджетников сказано, что в текущих экономических условиях не представляется возможным изыскать дополнительные денежные средства на

увеличение ФОТ. Между тем, краевой трехсторонней комиссией учтено мнение профсоюзной стороны по обозначенным выше вопросам и рекомендовано исполнительным органам края при установлении системы оплаты труда в подведомственных учреждениях учитывать МРОТ при определении минимальных размеров окладов с соблюдением дифференциации в оплате квалифицированного и неквалифицированного труда.

В отчетном периоде в ходе осуществления контроля за реализацией коллективных договоров особое внимание уделялось полноте начисления заработной платы. В результате этой работы были выявлены нарушения, связанные с неправильным начислением заработной платы: намеренным ее занижением за счет неначисления обязательных компенсационных выплат, а также включением в МРОТ оплаты за сверхурочную работу.

Так, в Федеральном казенном учреждении «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» - войсковая часть 59313-12 (Хабаровская краевая организация Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ) выявлен факт неправильного начисления заработной платы двум сотрудникам, выразившийся в неначислении районного коэффициента (РК) и дальневосточной надбавки (ДВ) на заработную плату при внутреннем совмещении, включении в МРОТ стимулирующей надбавки за выслугу лет, надбавки за вредные условия труда и премии, выплачиваемой по приказу Министра обороны Российской Федерации от 26 июля 2010 г. №1010 «О дополнительных мерах по повышению эффективности использования фондов денежного довольствия военнослужащих и оплаты труда лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации». В настоящее время данный вопрос является предметом рассмотрения судебных органов.

В ООО «ДВ Ресурс» (Хабаровская краевая организация Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ) выявлены факты выплаты минимальной заработной платы ниже МРОТ, которые до настоящего времени являются предметом рассмотрения в суде общей юрисдикции.

В связи с ростом инфляции работодателям, как бюджетной сферы, так и реального сектора экономики не удалось обеспечить повышения реального содержания заработной платы до уровня инфляции. Номинальная среднемесячная заработная плата работников в крае планомерно повышается: за январь – декабрь 2022 г. увеличена на 7,9 % и оставляет 64,3 тыс. рублей. Реальная заработная плата существенно отстает от темпов повышения цен на товары и услуги. В 2022 году она снизилась на 9,4% к соответствующему периоду предыдущего года, что влечет за собой снижение уровня и качества жизни жителей края.

В 2022 году также, как и в предыдущие годы, продолжается нарушение прав первичной профсоюзной организации АО «Хабаровский судостроительный завод имени М. Горького» (Территориальная организация Российского профсоюза работников судостроения Хабаровского края), выражающееся в удержании с работников профсоюзных взносов и неперечислении их на счет ППО. Данное обстоятельство послужило основанием для обращения в Арбитражный суд Хабаровского края. По решению суда в пользу ППО Хабсудмаш было взыскано 276 268,18 руб.

Сотрудниками аппарата Профобъединения в г. Хабаровск и г. Комсомольск – на – Амуре проведено обучение профсоюзного актива и членов профсоюзов по

вопросам подготовки проектов коллективных договоров, их содержательному наполнению, порядку заключения.

Координирующую роль в системе социального партнёрства выполняет Хабаровская краевая трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Вместе с тем, Профобъединение стремится обеспечивать максимальное участие в работе ряда краевых и муниципальных межведомственных комиссий (по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате, оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, тарификации медицинских услуг, восстановлению трудового стажа работников, трудовые книжки которые утрачены в виду чрезвычайных ситуаций и др.), представители профсоюзов последовательно и принципиально отстаивают социально-трудовые права работников - членов профсоюзов, направленные на повышение уровня реального содержания заработной платы, на своевременную и полную оплату труда.

В 2022 г. состоялось 6 заседаний Хабаровской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых было рассмотрено 17 вопросов, в том числе:

- О переводе работников на дистанционный режим работы в связи с ростом заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом "Омикрон";
- Об итогах реализации национального проекта "Производительность труда" на территории Хабаровского края;
- О мерах по увеличению объемов строительства социального и наёмного жилья в Хабаровском крае;
- Об информировании граждан о размере страховой пенсии как новом этапе развития пенсионного процесса;
- О работе по снижению неформальной занятости и Плате проведения акции "Хабаровский край – за легальный труд!" в 2022 году;
- О ходе реализации Программы дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2022 году;
- О состоянии и основных проблемах реализации молодежной политики в Хабаровском крае;
- О Всемирном дне действий за достойный труд;
- О мерах по снижению уровня бедности и обеспечению реального роста заработной платы в Хабаровском крае. О формировании величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае на 2023 год.

На протяжении всего 2022 г. в Профобъединении работала горячая линия в рамках акции «За легальный труд», куда поступило более 100 обращений по вопросам трудового права.

В Хабаровской краевой организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства из-за тяжелого финансово-экономического положения МУП г. Хабаровска «ГЭТ» и ИП «Ермилова М.П.» отказались присоединяться к отраслевому соглашению. Из 13 первичных профсоюзных организаций только в 5 заключены коллективные договора, в 4 численность членов профсоюза менее 50 % от общего числа работающих.

Уровень средней заработной платы на подведомственных предприятиях остается намного ниже, чем в целом по краю и отрасли (кроме КГКУ «Хабаровскуправтодор»): средняя заработная плата водителей пассажирского

транспорта, по итогам отчетного периода, составила 48420 руб., при средней заработной плате по Хабаровскому краю – 59580 руб.

В Амурской бассейновой организации Общественной организации - профсоюз работников водного транспорта РФ в 2022 г. из 10 ППО в 7 действуют коллективные договоры. Численность работников, на которых распространяется действие коллективных договоров составляет 1450 чел., из которых 405 членов профсоюза. Повышенное внимание уделяется на установление заработной платы не ниже МРОТ и установление межтарифной дифференциации, а также порядок индексации заработной платы, соблюдение требований к рабочему времени и времени отдыха.

Позитивным результатом является отсутствие в отчетном периоде коллективных трудовых споров. До настоящего времени не удается использовать принцип социального партнерства «каждый последующий коллективный договор должен по содержанию быть лучше предыдущего». Остается принцип «сохранить достигнутое».

В Хабаровской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ в 6 предприятиях из 8 действуют коллективные договоры, что составляет 75% к общему числу предприятий, где есть ППО. В 2022 г. на 2 предприятиях заключены новые коллективные договоры, на 4 действуют коллективные договоры, заключенные в предыдущие годы. Все коллективные договоры прошли уведомительную регистрацию.

Во всех договорах установлена минимальная заработная плата на уровне не ниже прожиточного минимума по краю и только в 3-х установлен порядок индексации заработной платы.

В Дальневосточной территориальной организации Общероссийского профсоюза авиационных работников в 4 организациях из 7, где есть ППО, действуют коллективные договоры. Численность членов профсоюзов на всех предприятиях менее 50 % от общей численности работников. В КГУП «Хабаровские авиалинии», где кроме двух ППО, входящих в территориальную организацию, существуют еще 2 профсоюзные организации - работников летного состава и инженерно-авиационной службы, что затрудняет переговорный процесс по заключению коллективного договора. Инициаторами переговоров по заключению коллективных договоров всегда выступают профсоюзные комитеты.

В Хабаровской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения действуют 25 коллективных договоров из 40 предприятий отрасли, где есть ППО, что составляет 62,5% к общему числу организаций, состоящих на учете в краевом комитете и распространяются на 5 819 работников (88,0% от всех работников) и 3 080 членов профсоюза (95,9% от всех членов профсоюза). Охват коллективными договорами от общего числа работающих по сравнению с предыдущим годом увеличился на 3,5%. В 2022 году на 7 предприятиях заключены новые коллективные договоры. В 15 малочисленных предприятиях коллективные договоры не заключались в связи с неустойчивым финансовым положением или малочисленностью организации.

В ходе колдоговорной кампании инициаторами переговоров преимущественно выступали профсоюзные комитеты. Коллективные договоры во всех предприятиях приняты на 3 года. На крупных предприятиях право на внесение изменений и дополнений, не ухудшающих положение коллективного договора, а также контроль за его выполнением возлагаются на двустороннюю комиссию, образованную из представителей работников и работодателя.

В 2022 году краевым комитетом была оказана правовая помощь в разработке и заключении 8 коллективных договоров. В первичные профсоюзные организации направлялся актуальный макет коллективного договора и методические рекомендации по подготовке и ведению коллективных переговоров, проведению собраний (конференций) по принятию коллективного договора, его пролонгации и внесению изменений. Также в целях повышения эффективности социального партнерства краевым комитетом проводится обучение профактива по правовым вопросам трудового законодательства.

В рамках социального партнерства продолжена работа по выполнению мероприятий, направленных на увеличение числа эффективных рабочих мест, повышение квалификации, активное профессиональное обучение работников. Например, на предприятиях АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, МУП города Хабаровск «Водоканал» созданы учебные центры и действуют долгосрочные договоры на обучение кадров.

Несмотря на принимаемые меры, в ходе проверок краевого комитета и ППО еще выявляются недостатки при заключении и реализации коллективных договоров, ущемляющие права и интересы работников. Одним из таких существенных недостатков является отсутствие порядка индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен. Из 25 заключенных коллективных договоров только в 14 (56%) предусмотрена индексация заработной платы.

Кроме того, в 2022 году не удалось в полной мере использовать тарифные ставки по оплате труда, предусмотренные Общероссийским ОТС при заключении коллективных договоров. Краевому комитету не удалось обеспечить существенное повышение среднемесячной заработной платы работников отрасли, за исключением отдельных предприятий, несмотря на комплекс принимаемых мер. Данный показатель остается на уровне 70% от уровня среднемесячной заработной платы по краю, что недостаточно мотивирует работников отрасли к труду и приводит к оттоку специалистов. Оценивая взаимодействие профсоюза с органами власти и работодателями, мы в первую очередь обращаем внимание на показатели оплаты труда.

Также не удалось краевому комитету заключить трехстороннее соглашение на отраслевом уровне ввиду отсутствия объединения работодателей.

Основными факторами, сдерживающими развитие колдоговорного регулирования, являются объективные причины:

- ограничение финансовых возможностей организаций;
- реорганизация предприятий и сокращение количества работающих;
- распространение действия коллективного договора на всех работников предприятия, вне зависимости от членства в профсоюзе;
- противодействие работодателей;
- пассивность профсоюзного актива и работников предприятий.

В Хабаровской межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» коллективные договоры заключены в 9 из 11 организаций, где действуют ППО, что составляет 81,82 %.

Коллективные договоры не заключены в следующих организациях:

- Дальневосточный филиал «Энергозащиты» в связи с отсутствием у директора филиала полномочий на его заключение;
- АО «СК РусГидро» в связи с малочисленностью профсоюзной организации и отсутствием у нее полномочий на представление интересов работников.

Всего коллективно-договорным регулированием охвачено 8 594 человека из

8 622, работающих на предприятиях, где есть ППО ВЭП, что составляет 99,68 %, в отношении членов профсоюза соответственно 5 727 из 5 733, что составляет 99,9 %.

Имеет место высокое качество действующих коллективных договоров:

- в шести МЗП равна или выше регионального прожиточного минимума;
- в девяти установлена индексация заработной платы на индекс роста потребительских цен (ежеквартальная, либо полугодовая, либо годовая);
- во всех коллективных договорах достаточно социальных льгот и гарантий: компенсация затрат на оздоровление детей, коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение, электрическую энергию), санаторно-курортное лечение, предусмотрено дополнительное пенсионное обеспечение и многое другое.

Неоднократно краевая организация профсоюза является победителем и призером в различных номинациях регионального этапа Всероссийского конкурса организаций высокой социальной эффективности.

В Хабаровской краевой организации профсоюза работников связи России единые коллективные договоры заключаются на федеральном уровне и распространяются на работников во всех региональных структурных подразделениях. Так, в ПАО «Ростелеком» действует коллективный договор, который распространяет свое действие на 3 ППО. В АО «Почта России» коллективный договор действует в 7 ППО. В ФГУП «Главный радиочастотный центр» и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» коллективные договоры действуют в каждой ППО.

Порядок индексации заработной платы прописан лишь в одном коллективном договоре ФГУП «Главный радиочастотный центр».

В структуру Хабаровской краевой организации Горно-металлургического профсоюза России входит 6 ППО. Общая численность работающих 5 528 человек, в том числе 1058 членов профсоюза. Во всех организациях заключены и действуют коллективные договоры. В ООО «Многовершинное» и «НГК Ресурс» индексация заработной платы установлена внутренними локальными нормативными актами. Все принятые коллективные договоры выполнялись в полном объеме.

В структуру Хабаровской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ входит 82 первичных организации Профсоюза.

В 82 учреждениях, где имеются ППО, действует 74 коллективных договора, которые распространяют свое действие на 24024 человек, в том числе 8803 члена Профсоюза. Охват коллективно-договорным регулированием составляет 90,2% (90,4% в 2021 году).

В июне 2022 года были подведены итоги объявленного в декабре 2021 года конкурса «Лучший коллективный договор». Стоит отметить возросшую активность первичных профсоюзных организаций при подаче документов на конкурс. Если в прошлые периоды подавалось 3-4 коллективных договора, то в 2022 году – 7.

Анализ коллективных договоров, как в рамках проведенного конкурса, так и в рамках экспертизы проектов показал, что включение в них пунктов, улучшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, происходит, как правило, в крупных учреждениях здравоохранения, имеющих численность работающих более 500 человек. В учреждениях здравоохранения с меньшим количеством работающих в коллективных договорах прописаны только нормы Трудового кодекса РФ.

Анализ хода коллективно-договорной кампании 2022 года показал, что были заключены новые коллективные договоры в учреждениях здравоохранения с численностью работающих более 200 человек и небольшим профсоюзным членством.

Если в предыдущие годы председатели первичных профсоюзных организаций инициировали заключение нового коллективного договора или его пролонгацию, но, порой, не находили должного отклика со стороны работодателя, то в настоящее время руководители учреждений стали понимать важность коллективного договора и идут навстречу по его заключению.

Коллективные договоры отсутствуют, как правило, в медицинских учреждениях с малой численностью как работающих, так и членов профсоюза. Отчетный год показал, что остаются не охваченными коллективными договорами и медицинские учреждения, расположенные на севере края, с численностью работающих 400-500 человек и количеством членов профсоюза менее 15 %.

В обязательном порядке, после подписания, коллективные договоры проходят уведомительную регистрацию в комитете по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края.

Коллективно-договорная кампания в 2022 году проходила при тесном взаимодействии администрации лечебных учреждений и профсоюзных комитетов. Большое внимание уделялось предоставлению (сохранению) гарантий и компенсаций, работающим во вредных условиях труда, по результатам проведения специальной оценки условий труда. Особое внимание занимали вопросы предоставления различных льгот и компенсаций, которые может установить работодатель сверх установленных Трудовым кодексом РФ.

Аппаратом краевого комитета Хабаровской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ постоянно оказывается практическая помощь в проведении коллективно-договорной кампании в учреждениях здравоохранения: осуществляется анализ проектов коллективных договоров на соответствие действующему законодательству, проводятся консультации по содержанию коллективных договоров, порядку их заключения.

В Хабаровской краевой организации Общероссийского профессионального союза работников культуры 27 первичных организации, в которых работает 2335 человек, из них 543 члена профсоюза.

В 19 из 27 учреждений культуры края, имеющих профсоюзные организации, заключены коллективные договоры, что составляет 70,4 %.

В 2022 году впервые в ХКООПРК апробирована практика включения председателя ХКООПРК и юриста Профобъединения в состав двусторонней комиссии со стороны работников по заключению коллективного договора в краевом учреждении «Театр юного зрителя». По итогам работы был заключен коллективный договор. Работодатель и работники (члены профсоюза) получили опыт совместной работы по заключению одного из важнейших документов в жизнедеятельности членов коллектива. Кроме того, это повысило статус ППО в глазах руководства театра и трудового коллектива, чьи интересы представляла первичная профсоюзная организация после делегирования им полномочий от сотрудников, которые не являются членами профсоюза.

По сравнению с 2021 годом на 57% уменьшилось количество организаций культуры, где созданы ППО, но отсутствуют коллективные договоры (8 организаций в 2022 г. против 14 организаций в 2021 г.)

Соответственно увеличилось количество работников культуры, на которых распространяются коллективные договоры, с 1455 человек в 2021 г. до 1795 чел. в

2022 г. (из них 467 чел. – членов Профсоюза). С 6 до 9 увеличилось количество организаций, где в коллективных договорах установлена минимальная заработная плата не ниже региональной. Также возросло количество организаций с 2 в 2021 г. до 6 в 2022 г., имеющих в коллективных договорах порядок индексации заработной платы.

Хабаровская краевая организация Профессионального союза работников народного образования и науки РФ объединяет 501 первичную профсоюзную организацию из числа работающих (в том числе 1 ППО объединенная). Общая численность работников организаций, в которых действуют организации Профсоюза – 18 057 чел., из них 7 356 членов Профсоюза.

Федеральное отраслевое соглашение распространяется на 2 257 работников вузов, в том числе на 1 338 членов Профсоюза.

Отраслевые соглашения, заключенные на территориальном уровне, распространяется на 15 347 работников, в том числе на 5796 членов Профсоюза.

Действует 489 коллективных договоров. Не заключены коллективные договоры в 12-ти образовательных организациях, где имеются малочисленные ППО, в том числе территориально удаленные. Процент охвата коллективными договорами составляет 95,8 %, что на 2,8 % ниже уровня прошлого года. Все коллективные договоры прошли уведомительную регистрацию в комитете по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края.

Из 15-ти территориальных организаций Профсоюза в 14-ти действуют двухсторонние соглашения. В территориальной организации района имени Лазо до сих пор не удастся заключить двухстороннее Соглашение.

В отчетном периоде на очередной срок 2022-2027 г.г. заключено Соглашение о взаимном сотрудничестве Хабаровской краевой организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ и Государственной инспекции труда в Хабаровском крае в сфере обеспечения соблюдения трудовых прав работников образования - членов Профсоюза.

В аппарате краевой организации Профсоюза прошли экспертизу 55 коллективных договоров, 259 локальных нормативных актов (приложений к коллективному договору) и 3 Соглашения.

В Хабаровской краевой организации Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма РФ 9 первичных профсоюзных организаций численностью 110 человек, в 2021 году - 115 человек. Более 70 процентов первичных профсоюзных организаций, входящих в состав краевой организации профсоюза работников физической культуры и спорта, с численностью менее 50% от общего числа работающих.

По состоянию на 31 декабря 2022 года действуют одно федеральное отраслевое соглашение; 3 коллективных договора (3 % от общего числа организаций, входящих в состав профсоюза работников физической культуры и спорта). Действие коллективных договоров распространяется на 126 человек (в 2021г. - 121), в том числе на 54 члена профсоюза. В учреждениях, где действуют коллективные договоры, его наличие является стимулом для вступления сотрудников в профсоюз.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что в целом охват коллективными договорами как работающих, так и членов профсоюзов снижается, что негативно отражается на уровне социальных гарантий работников.

ОТЧЁТ
об итогах коллективно-договорной кампании
Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
за 2022 год
(по состоянию на 31 декабря 2022 года)

Раздел I

	№ строки	Всего	в том числе на предприятиях (в организациях) по формам собственности	
			государственная/муниципальная	негосударственная
1	2	3	4	5
Количество первичных профсоюзных организаций	01	830	747	83
• в том числе созданных в субъектах малого предпринимательства	01.1	9	1	8
Количество первичных профсоюзных организаций, где не заключён колдоговор (не распространяется действие иных колдоговоров)	02	97	64	33
• в том числе созданных в субъектах малого предпринимательства	02.1	7	1	6
Количество колдоговоров, всего: в том числе:	03	736	687	49
договоров, заключённых в отчётном году	03.1	277	273	4
договоров, заключённых в предыдущие годы	03.2	440	403	37
договоров, действовавших в предыдущие годы и продлённых на новый срок в отчётном году	03.3	19	11	8
Количество колдоговоров, прошедших уведомительную регистрацию	04	722	685	37
Количество колдоговоров, в которых установлена минимальная заработная плата в организации на уровне не ниже регионального прожиточного минимума трудоспособного населения	05	99	65	34
Количество колдоговоров, в которых установлена индексация заработной платы в организации	06	96	68	28

	№ строки	Всего
Количество соглашений, всего (сумма строк 07.1 - 07.5) из них:	07	20
• региональных трёхсторонних	07.1	1
• территориальных двух/трёхсторонних	07.2	2
• отраслевых соглашений, заключенных на региональном уровне	07.3	3
• отраслевых соглашений, заключенных на территориальном уровне	07.4	14
• о региональной минимальной заработной плате	07.5	-
Наличие иных соглашений по отдельным направлениям регулирования социально-трудовых отношений	08	6
Количество организаций, в которых действует соглашение о минимальной заработной плате	09	-
Численность работников организаций, в которых действуют организации профсоюза, всего: в том числе на которых распространяется действие:	10	105 977
• колдоговоров	10.1	96 176
• региональных трёхсторонних соглашений	10.2	105 977
• территориальных двух/трёхсторонних соглашений	10.3	54 774
• отраслевых соглашений, заключенных на региональном уровне	10.4	40 437
• отраслевых соглашений, заключенных на территориальном уровне	10.5	14 142
• соглашения о региональной минимальной заработной плате	10.6	-
Численность работающих членов профсоюза, всего: в том числе на которых распространяется действие:	11	38 425
• колдоговоров	11.1	36 234
• региональных трёхсторонних соглашений	11.2	38 425
• территориальных двух/трёхсторонних соглашений	11.3	20 599
• отраслевых соглашений, заключенных на региональном уровне	11.4	14 169
• отраслевых соглашений, заключенных на территориальном уровне	11.5	5 372
• соглашения о региональной минимальной заработной плате	11.6	-

Председатель

Г.А. Кононенко

ИНФОРМАЦИЯ

**о наличии действующих коллективных договоров и соглашений (отраслевых региональных и территориальных)
на 31 декабря 2022 года в сравнении с 2021 годом (2021/2022)**

№ №	Наименование организации профсоюзов	Число первичных организаций	Всего, чел.		Наличие		Всего, чел.		% охвата колдоговорами	
			работающих	из них членов профсоюзов	кол-договоров	соглашений	работников, охваченных КД	в т.ч. членов профсоюза	по кол-ву организаций	по членам профсоюза
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Авиационных работников	9/7	1263 / 1211	418 / 352	5/4	1/1	878 / 482	321 / 82	78	23
2.	Автотранспорта	12/13	1095 / 1040	209 / 211	5/5	2/2	397 / 160	132 / 107	38	51
3.	Агропромышленного комплекса	7/7	580 / 550	200 / 195	5/4	1/-	133 / 110	69 / 90	57	46
4.	Водного транспорта	9/8	1913 / 1760	686 / 633	8/7	4/4	1913 / 1450	686 / 405	88	64
5.	Госучреждений и общественного обслуживания РФ	83/75	7736 / 6551	1822 / 1640	52 / 51	1 / 1	6049 / 5435	1384 / 1316	68	80
6.	ГМПП	7/6	5547 / 5528	1 134 / 1 058	6/6	1/1	4806 / 5528	1106 / 1058	100	100
7.	Жизнеобеспечения	45/40	7671 / 6610	3076 / 2669	28/25	5/2 (5 иные)	6487 / 5819	2924 / 2433	63	91
8.	Здравоохранения	81/82	24270 / 24024	9705 / 8793	75/74	2/1	21872 / 2503	9308 / 8425	90	96
9.	Культуры	28/27	2334 / 2335	565 / 543	14/19	1/1	1455 / 1795	403 / 467	70	86
10.	Лесных отраслей РФ	10/10	2000 / 1621	542 / 460	8/8	2/2	985 / 982	400 / 396	80	86
11.	Народного образования и науки	516/500	18848 / 18057	7631 / 7568	507/489	16/16	18517 / 17702	7562 / 7299	98	96
12.	Связи	15/13	4617 / 4570	1720 / 1581	4/4	1/1	4617 / 4 570	1720 / 1581	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Строительства	8/8	1380 / 1508	263 / 241	6/6	1/1	1268 / 1409	233 / 221	75	92
14.	Судостроения	4/4	4168 / 4007	806 / 729	4/4	1/1	4 168 / 4 007	806 / 729	100	100
15.	Химических отраслей промышленности	4/4	3311 / 3474	949 / 962	3/3	0	2261 / 2322	879 / 897	75	93
16.	Электропрофсоюз	11/11	8 659 / 8622	5779 / 5733	10/9	2/2	8656 / 8594	5776 / 5727	82	100
17.	Роспрофпром	4	1769 / 1477	748 / 626	4		1769 / 1477	748 / 626	100	100
18.	КнААЗ	1/1	9 406 / 9571	3027 /2896	1/1	1/1	9406 / 9571	3027 / 2896	100	100
19.	Ургалуголь	1/1	2905 / 3134	1489 / 1425	1/1	1/1	2905 / 3134	1489 / 1425	100	100
20.	Спортсмены	10/9	343 / 327	115 / 110	3/3	1/1	121 / 126	54 / 54	33	49

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
(ХКООП)
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2023 года

35-3

г. Хабаровск

10.00 часов

ул. Муравьёва-Амурского,
д. 4, оф. 215

Об итогах работы Союза
«Хабаровское краевое объединение
организаций профсоюзов» по охране
труда в 2022 году и задачах на 2023
год

В 2022 году Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» (далее – Профобъединение) проводилась работа по защите прав работников – членов профсоюзов на безопасные условия труда. Вопросы охраны труда рассматривались на заседаниях коллегиальных органов Профобъединения и его членских организаций. В целях развития социального партнёрства и взаимодействия с надзорными органами руководители и специалисты Профобъединения и его членских организаций принимали участие в подготовке и рассмотрении вопросов по охране труда на заседаниях краевой трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и межведомственной комиссии Хабаровского края по охране труда.

Кроме подготовки вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума, технической инспекцией Профобъединения и профсоюзным активом проводилась плановая работа по контролю за соблюдением работодателями и их должностными лицами действующего трудового законодательства Российской Федерации.

В отчётном периоде в Профобъединении работали 4 технических инспектора труда, в том числе - один главный технический инспектор труда Профобъединения, 2 инспектора в аппаратах краевых организаций профсоюзов, один в профсоюзном комитете первичной профсоюзной организации Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина.

Техническими инспекторами труда Профобъединения в 2022 году проведено 97 (2021 - 93) проверок соблюдения требований норм трудового законодательства в области охраны труда и иных нормативных правовых актов по охране труда, в результате которых работодателям выданы представления на устранение 431 (2021 - 399) нарушение норм и правил по охране труда.

Важное место в работе технической инспекции занимает работа по личным и письменным обращениям и жалобам членов профсоюзов. В 2022 году техническими инспекторами труда рассмотрено 158 личных обращений, заявлений и жалоб от работников – членов профсоюзов, связанных с нарушениями прав в области охраны труда, из них 109 решено в пользу работников. Обращения и

жалобы касались вопросов правильности проведения СОУТ и предоставления гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда, расследования несчастных случаев.

Для осуществления общественного контроля на рабочих местах, в 76,2 % (2021 – 74,4 %) организаций, где работают члены профсоюзов, избраны и работают 1107 (2021 - 1161) уполномоченных, в 63,5 % (2021 - 68,2 %) организаций созданы совместные комиссии по охране труда.

В целом по организациям с 74,4 % до 76,2 % повысился удельный вес организаций, где есть уполномоченные, вместе с тем, с 68,2 % до 63,5 % снизился этот показатель по отношению к совместным комиссиям по охране труда.

Так, например, с 40% до 50% вырос удельный вес организаций связи, где избраны уполномоченные, и с 50% до 75% в организациях строительства и промышленности строительных материалов.

Во всех организациях, где работают члены профсоюзов промышленности, агропромышленного комплекса, судостроения, химических отраслей промышленности, электроэнергетики, избраны уполномоченные.

Вместе с тем, на предприятиях жизнеобеспечения, водного транспорта, государственных учреждений, авиационных предприятиях этот показатель снизился.

В отношении создания комиссий по охране труда, необходимо отметить значительное снижение с 63% до 51% удельного веса этого показателя в государственных учреждениях, с 75% до 60% в организациях водного транспорта, с 44% до 30,3% в образовательных учреждениях, с 75% до 50% на предприятиях лесной промышленности. Всего в 28,6 % авиационных предприятий созданы комиссии по охране труда, в 33,3% горно-металлургических предприятий.

Уполномоченными в 2022 году проведено 24203 проверки (2021 – 23770), в результате которых выявлено 16078 (2021 – 18979) нарушений норм и правил по охране труда.

Для повышения активности работы уполномоченных лиц профсоюзов по охране труда в ряде членских профсоюзных организаций были проведены смотр-конкурсы на звание лучшего уполномоченного по охране труда.

Для повышения грамотности и эффективности работы профсоюзного актива, в соответствии с планом работы Профобъединения, в течение 2022 года было проведено 4 семинара.

В системе социального партнёрства в Хабаровском крае действует Соглашение между Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края на 2023 – 2025 годы. На муниципальном уровне заключено 2 соглашения, кроме того, 6 региональных отраслевых соглашений, 14 территориальных отраслевых соглашений и 6 прочих соглашений. Коллективные договоры заключены в 89,0% организаций, в которых имеются первичные профсоюзные организации. Процент охвата работников коллективно-договорным регулированием составляет 90,8% (96 176 чел.), в том числе членов профсоюзов - 94,3% (36 425 чел.).

В отчётном периоде профактивом было проведено 156 проверок выполнения коллективных договоров. В результате чего, в 13 организациях было выявлено невыполнение тех или иных обязательств по охране труда. В основном это несвоевременная выдача СИЗ, молока, неправильное предоставление

дополнительных отпусков и (или) сокращённого рабочего дня за работу во вредных и (или) опасных условиях труда.

По отчётам членских организаций за 2022 год на предприятиях, где есть профсоюзные организации, входящие в состав Профобъединения, произошло 125 несчастных случаев на производстве, в результате которых пострадали 125 человек (в 2021 – 118, пострадали 118), в том числе несчастных случаев со смертельным исходом – 2 (2021 – 7), с тяжёлым исходом – 13 (2021 - 12), с 1,095 до 1,3 повысился коэффициент частоты несчастных случаев.

На предприятиях, где работают члены Горно-металлургического Профсоюза России произошло 30 несчастных случаев на производстве, из которых 1 смертельный и 8 тяжелых несчастных случаев.

В учреждениях здравоохранения произошло 38 несчастных случая (2021 – 46), в организациях связи – 12 в том числе 1 тяжелый, в АО «Ургалуголь» произошло 13 (2021 – 3) в том числе 1 тяжелый, на предприятиях жизнеобеспечения – 8, в филиале ПАО «Авиационного холдинга «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» - 7 (2021 - 10), на предприятиях территориальной организации Российского профсоюза работников судостроения Хабаровского края – 5 (2021 – 9) в том числе 1 смертельный и 1 тяжелый.

По предварительным данным Государственной инспекции труда в Хабаровском крае в 2022 году в организациях края произошло 74 несчастных случая (2021 – 89), из которых 2 групповых несчастных случая (2021 – 6), в них пострадавших со смертельным исходом 9 (2020 – 6), 29 несчастных случаев со смертельным исходом (2021 – 36), 52 тяжёлых (2021 - 53).

Причинами большинства несчастных случаев на производстве в организациях, осуществляющих деятельность на территории края, являются:

- неудовлетворительная организация производства работ;
- недостаточный контроль со стороны руководителей за соблюдением требований охраны труда при производстве работ;
- неприменение работниками средств индивидуальной защиты;
- допуск к работе работников, не прошедших в установленном порядке обучение (в том числе инструктажи) по охране труда, а также проверку знаний требований охраны труда.

Учитывая изложенное, Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах работы Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» по охране труда в 2022 году принять к сведению (прилагается).

2. Обратить особое внимание на разработку и реализацию совместно с руководством предприятий, допустивших травматизм, и, в особенности, со смертельным и тяжёлым исходом, мероприятий по профилактике производственного травматизма руководителям следующих организаций:

- Хабаровской краевой организации Горно-металлургического профсоюза России;
- Хабаровской краевой организации профсоюза работников связи России;

- Хабаровской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения;
- Территориальной организации Российского профсоюза работников судостроения Хабаровского края;
- Первичной профсоюзной организации АО «Ургалуголь»;
- Первичной профсоюзной общественной организации Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина.

3. Руководителям членских организаций пройти обучение по вопросам расследования и учёта несчастных случаев, а также организовать обучение своего профсоюзного актива по данному вопросу.

4. Членским организациям Профобъединения:

4.1. Рассмотреть на заседаниях своих коллегиальных органов итоги работы своих организаций за прошедший год по осуществлению общественного контроля за состоянием производственного травматизма и профзаболеваемости и мерах, принимаемых работодателями и профсоюзными органами по его профилактике;

4.2. При предоставлении отчёта по охране труда проводить анализ видов и причин всех несчастных случаев, произошедших в организациях, где работают члены профсоюзов;

4.3. Провести в первичных профсоюзных организациях работу по активизации деятельности уполномоченных лиц профсоюзов по охране труда и совместных комитетов по охране труда;

4.4. Обеспечить надлежащий контроль:

- за качеством проведения специальной оценки условий труда;
- за правильным предоставлением гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными (или) опасными условиями труда;
- за расследованием всех несчастных случаев, произошедших в организациях, где работают члены профсоюзов.

4.5. Информировать техническую инспекцию труда Профобъединения о каждом нарушении прав работников, привлекать Государственную инспекцию труда в Хабаровском крае для административного реагирования;

4.6. Уделять особое внимание разработке и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников;

4.7. Направлять средства профсоюзных бюджетов всех уровней на обучение и подготовку профсоюзного актива по охране труда;

4.8. Принять активное участие в краевой неделе охраны труда, проводимой в апреле 2023 г. в рамках Всемирного Дня охраны труда.

5. Постановление Президиума Профобъединения от 31 марта 2022 года № 21-2 «Об итогах работы Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» по охране труда в 2021 году и задачах на 2022 год» снять с контроля.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного технического инспектора труда Профобъединения Тюкавкина С.В.

Председатель

Г.А. Кононенко

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы Союза «Хабаровское краевое объединение
организаций профсоюзов» по охране труда в 2022 году

Деятельность Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» (далее – Профобъединение) по охране труда осуществляется в соответствии с трудовым законодательством РФ и решениями коллегиальных органов Федерации Независимых Профсоюзов России.

Профобъединение, его членские организации используют различные формы и методы работы по охране труда.

В 2022 году на заседаниях президиума Профобъединения были рассмотрены следующие вопросы по охране труда:

- об итогах работы Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» по охране труда в 2021 году и задачах на 2022 год;
- о проведении в организациях края обучения и инструктажей работников по вопросам охраны труда;
- об обеспечении работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. О санитарно-бытовом обслуживании работников.

Для подготовки вопросов по охране труда на заседания Президиума Профобъединения техническими инспекторами Профобъединения и членских организаций были проведены тематические проверки.

При проведении тематических проверок по вопросам обучения и инструктажей работников по вопросам охраны труда были выявлены отдельные нарушения в части проведения инструктажей и обучения по охране труда. Проверки проводились до вступления в силу постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

Так, в большинстве организаций вводный инструктаж проводится в соответствии с требованиями Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 N 1/29 (далее - Порядок N 1/29). Однако, в МУП г. Хабаровска «Тепловые сети» и в КГБУЗ «Городская клиническая больница» имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого нет конспекта программы вводного инструктажа.

При ведении журналов вводного инструктажа и инструктажей на рабочем месте во многих организациях допускаются сокращения имени и отчества работников. Такие нарушения установлены в МУП г. Хабаровска «Спецкомбинат коммунального обслуживания», КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» имени профессора И.Б. Галанта, КГБУЗ «Перинатальный центр» имени профессора Г.С. Постола, КГБУЗ «Городская клиническая больница» имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого.

Кроме того, в отделении вспомогательных репродуктивных технологий КГБУЗ «Перинатальный центр» имени профессора Г.С. Постола ведётся журнал инструктажа на рабочих местах неустановленной формы, нет подписей инструктирующего.

В журнале инструктажей на рабочих местах производственного участка №2 (ПУ №2) МУП г. Хабаровска «Спецкомбинат коммунального обслуживания» нет причины

проведения внепланового инструктажа, не проставляется продолжительность прохождения стажировок.

В КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9» программа инструктажа на рабочих местах одна для всех профессий, работники пищеблока не проходят стажировку после прохождения первичного инструктажа, в поликлинике работники проходили повторный инструктаж последний раз 16.06.2021 года при установленной периодичности не реже одного раза в шесть месяцев.

Не проводится стажировка работникам в КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» имени профессора И.Б. Галанта, в филиале ФГУП «Охрана» Росгвардии по Хабаровскому краю; в КГБУЗ «Городская клиническая больница» имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого стажировка проводится только работникам гаража.

В соответствии с Порядком №1/29 Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводиться руководителями структурных подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.

Вместе с тем, в МУП г. Хабаровска «Водоканал» инструктаж на рабочих местах работникам юридического и планово-экономического отделов, бухгалтерии проводит специалист по охране труда.

В КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» имени профессора И.Б. Галанта, в филиале ФГУП «Охрана» Росгвардии по Хабаровскому краю не проведена внеочередная проверка знаний у руководителей и специалистов.

В соответствии с Перечнем типовых нарушений обязательных требований с их классификацией (дифференциацией) по степени риска причинения вреда вследствие нарушений обязательных требований и тяжести последствий таких нарушений, допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда по десятибалльной шкале оценивается в 10 баллов и относится к высокому риску нарушения в зависимости от негативных последствий для работника.

Исходя из указанного выше, председателям первичных профсоюзных организаций было указано на необходимость усиления контроля за проведением обучения и инструктажей работников по вопросам охраны труда.

При проведении тематических проверок по вопросу об обеспечении работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты и о санитарно-бытовом обслуживании работников также были выявлены нарушения.

Так, в КГБУЗ «Хабаровская районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края нет локального акта, определяющего нормы выдачи СИЗ применительно к данному учреждению, при выдаче работникам СИЗ используется только приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 N 777. Кроме данного приказа, который касается только сотрудников скорой помощи, в учреждениях здравоохранения так же должно применяться Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 N 68 и приказ от 9 декабря 2014 г. N 997н.

В МУП города Хабаровска «Тепловые сети», в КГБУЗ «Хабаровская районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края карточки ведутся в электронном виде и заполнена только лицевая сторона карточек, а работники расписываются в бухгалтерских ведомостях, и не всегда можно отследить периодичность выдачи СИЗ работникам. В КГБУЗ «Детский клинический центр

медицинской реабилитации «Амурский» министерства здравоохранения Хабаровского края не заполнены лицевые стороны карточек.

В МУП города Хабаровска «Тепловые сети» в подразделениях установлены стиральные машины, и работники сами производят стирку и сушку своих СИЗ. В КГБУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины катастроф» так же установлена стиральная машина, и, со слов специалиста по охране труда, стирку СИЗ производит кастаньянша. Однако, при изучении её трудового договора и должностной инструкции выявлено, что обязанности по стирке СИЗ на неё не возложены, то есть работники, очевидно, стирают СИЗ сами.

В КГБУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины катастроф» нет гардеробных для хранения СИЗ, кабинки для хранения СИЗ находятся в нарушение требований законодательства в коридоре. (п. 31 Правил «Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет в соответствии с требованиями строительных норм и правил специально оборудованные помещения (гардеробные)»).

При проведении проверок по организации санитарно-бытового обслуживания работников установлено, что нет постов для оказания первой помощи в филиале АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО».

В ходе проверок выявились проблемы при организации обеспечения работников СИЗ.

Например, в СП «Комсомольская ТЭЦ-3» есть проблемы при обеспечении СИЗ вновь принятых работников, так как на складах отсутствует резерв СИЗ. В филиале АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» и в филиале АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» имеются задержки централизованных поставок СИЗ.

В филиале «Хабаровская генерация» АО «ДГК» СП «ХТЭЦ-2» возникают проблемы при проведении конкурсных торгов, так как основной критерий выбора победителей ценовой. В результате, несмотря на входной приём поставляемых СИЗ, приобретаются некачественные СИЗ, обувь в большинстве своём жесткая и натирает ноги, закупаемый инструмент часто ненадлежащего качества – гнётся, быстро ломается, выходит из строя.

Результаты тематических проверок рассматривались также и на заседаниях коллегиальных органов членских организаций Профобъединения.

Так, для подготовки вопроса на заседание Президиума Хабаровской краевой организации Горно-металлургического Профсоюза России, техническим инспектором труда краевой организации были проведены тематические проверки по охране труда, промышленной безопасности, экологии, при которых было выявлено нарушения требований безопасности. Проверки проведены с участием уполномоченных по охране труда.

В связи с обращением в профком газосварщика ЭСПЦ ООО «Амурсталь» на несвоевременную выдачу специальной обуви, соответствующей характеру и условиям выполняемой им работы, техническим инспектором труда совместно с уполномоченным по охране труда была проведена проверка соблюдения работодателем законодательства по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. При проверке было установлено, что в ЭСПЦ нарушаются сроки выдачи и замены СИЗ работникам. В цехе не определено место приёма, хранения загрязненной и чистой спецодежды. Грязные СИЗ лежат на полу в кладовой рядом с чистыми, размещенными на вешалке. Ремонт поврежденной спецодежды не производится. Не организован должным образом централизованный сбор из подразделений загрязненной спецодежды и доставка её в специализированное предприятие.

После выдачи работодателю представления, на предприятии был разработан и внедрен регламент сдачи в стирку, химчистку и ремонт спецодежды работников.

При проверке состояния питьевого режима в ООО «Амурсталь» было установлено, что не действуют аппараты для обеспечения рабочих газированной соленой водой на горячих участках ремонтно-механического цеха (кузница), на участке по переработке металлургического шлака (шлаковый двор ЭСПЦ), руководству цехов было выдано представление на устранение нарушений.

По выявленным нарушениям работодателям были выданы представления. Представления были рассмотрены работодателями с принятием мер по устранению нарушений.

Кроме тематических, технические инспекторы проводят и плановые проверки.

В отчётном периоде в Профобъединении работали 4 технических инспектора труда. В том числе - один главный технический инспектор труда Профобъединения, 2 инспектора в аппаратах краевых организаций профсоюзов, один в профсоюзном комитете первичной профсоюзной организации Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина.

Техническими инспекторами труда Профобъединения в 2022 году проведено 97 (2021 - 93) проверок соблюдения требований норм трудового законодательства в области охраны труда и иных нормативных правовых актов по охране труда, в результате которых работодателям выданы представления на устранение 431 (2021 - 399) нарушение норм и правил по охране труда.

В ходе проведения проверок выявлены нарушения в организации работы по охране труда, ведении документации по охране труда, обучении и проведении инструктажей по охране труда, обеспечении работников специальной одеждой, специальной обувью и др. СИЗ, проведении обязательных медицинских осмотров.

Нарушения характерные для большинства организаций:

- руководители и главные специалисты не прошли обучение по охране труда;
- специалисты по охране труда и лица, назначенные выполнять функции специалиста по охране труда, не соответствуют квалификационным требованиям профессионального стандарта;
- не разработаны инструкции по охране труда для работников по профессиям и на отдельные виды работ, и не соблюдаются сроки проведения повторных инструктажей;
- не проводится стажировка с принятыми работниками;
- работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, обеспечиваются СИЗ не в полном объеме;
- не проводятся обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- не проводятся обязательные психиатрические освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности, а также работающими в условиях повышенной опасности.

Причины нарушений требований законодательства об охране труда:

- отсутствие или неэффективность системы контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах и предупреждением аварийных ситуаций;
- недостаточный уровень квалификации персонала, привлекаемого к выполнению работ на производственных объектах, ввиду несоблюдения установленного порядка обучения и подготовки кадров и допуска их к самостоятельной работе;
- некомпетентность руководителей и специалистов предприятий (в особенности с малой численностью) в вопросах охраны труда.

Так, например, при проведении комплексных проверок учреждений г. Комсомольска-на-Амуре было выявлено, что в КГБУЗ «Онкологический диспансер» не переработано положение о системе управления охраной труда, не произведена оценка профессиональных рисков, не разработано положение о стажировке. Кроме того, работники не ознакомлены с картами специальной оценки условий труда, при организации проведения обязательных медицинских осмотров работников не знакомят с графиком проведения медосмотров. Немедицинский персонал учреждения не обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства Российской Федерации – подсобным рабочим СИЗ выдавались последний раз в апреле 2019 года.

При проведении проверки КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре» были выявлены нарушения в ведении документации по охране труда такие как: журналы инструктажей старой формы; сокращения в журналах проведения инструктажей; не проставляется количество смен стажировки; у водителей повторный инструктаж проводится один раз в шесть месяцев, тогда как Правилами установлен срок один раз в три месяца. Некоторые работники не ознакомлены с картами проведения специальной оценки условий труда (карта №88).

Техническим инспектором труда профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина проведены 22 проверки при которых выявлено 121 нарушение.

Примеры выявленных в подразделениях Филиала нарушений:

- работа без применения спецодежды, спецобуви и других СИЗ в цехах № 3, № 8, № 19, № 76;
- в цехе № 95 выявлено неудовлетворительное состояние защитного ограждения экрана, производство работ на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности с использованием неисправных приспособлений (зазор между краем подручника и рабочей поверхностью шлифовального круга более 3 мм);
- нахождение в производственной зоне немаркированной тары (емкости) с жидкостью в цехах № 2 и № 8;
- в цехе № 15 на подвижных частях отсутствуют или установлены с нарушениями защитные ограждения (кожухи), на грузовом крюке монорельса предохранительный замок находится в неисправном состоянии.

По результатам проверки работы гидропроцедурных были выявлены нарушения и неисправности при работе оборудования в кабинетах профилактики в цехах № 45, № 26 и цеха № 3.

Важное место в работе технической инспекции занимает работа по личным и письменным обращениям и жалобам членов профсоюзов. В 2022 году техническими инспекторами труда рассмотрено 158 личных обращений, заявлений и жалоб от работников – членов профсоюзов, связанных с нарушениями прав в области охраны труда, из них 109 решено в пользу работников. Обращения и жалобы касались вопросов правильности проведения СОУТ и предоставления гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда, расследования несчастных случаев.

Так, например, в профсоюзный комитет филиала ПАО «Авиационного холдинга «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» в течение года поступило обращения от работников цеха № 30 о повреждённой пешеходной дорожке от проходных территории «А» до корпуса цеха №30 в районе железнодорожных путей, в результате чего на данном участке создается травмоопасная обстановка, что может привести к несчастному случаю на территории предприятия. После вмешательства технического инспектора труда профсоюзного комитета вопрос решен.

После жалобы работников на высокую температуру и влажность в кабинетах из-за неисправных кондиционеров проведены работы по ремонту и очистке кондиционеров. В цехе № 15 (корпус 1050) на участок выделен вентилятор.

По обращению работников ЦЗЛ в профком о регламенте одежды, носимой под спецодеждой, и головных уборов на заседании совместного комитета рассмотрены вопросы об исключении летнего головного убора из норм бесплатной выдачи СИЗ после проведения оценки рисков на рабочих местах лаборантов и дефектоскопистов ЦЗЛ.

От работника цеха № 21 (инженер по радиолокации) поступило обращение о неправильном расчете класса условий по вредному фактору неионизирующее излучение.

На заседании комиссии по проведению специальной оценки условий труда, был озвучен вопрос о допущенной технической ошибке при оформлении протокола измерений (Протокол № 0260722 от 07.07.2022 г.), а именно для значений измерений внутри аппаратной с планировки указана точка антенного поля, а для значения измерений антенного поля указана точка внутри аппаратной. Комиссией было принято решение направить письмо в ООО «Рибут» с приложением протоколов и перечень профессий, подлежащих внесению изменений.

На основании обращения работника цеха № 21 (руководитель полетов) о правильности измерения вредного фактора напряженность трудового процесса были оформлены заявления в государственную инспекцию труда о нарушении измерения фактора при СОУТ и в комитет по труду занятости Правительства Хабаровского края на проведение государственной экспертизы на оценку качества проведения специальной оценки условий труда. От работников цеха № 19 поступило обращение об отсутствии в зимний период специального покрытия пола при входе на территорию главного корпуса. Вопрос решен.

В краевой комитет Хабаровской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения в отчетном году поступали обращения по вопросам нарушения прав работников в области охраны труда в части предоставления доплат и дополнительных отпусков за работу с вредными условиями труда, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, прохождения периодических медицинских осмотров и др.

Техническим инспектором труда координационного Совета организаций профсоюзов в городе Комсомольске-на-Амуре совместно с уполномоченными по охране труда в течении года было проведено 7 проверок по подразделениям ПАО «Амурский судостроительный завод». В результате проверок были выданы представления на устранение нарушений.

Так, в связи с поступлением в профсоюзный комитет жалоб от работников, производящих работы в замкнутых помещениях строящегося судна, была проведена проверка, по результатам которой был составлен акт, и работодателю выдано представление. Для устранения нарушений, в целях снижения неблагоприятного воздействия повышенной температуры воздуха на организм работников, работодателем были установлены дополнительные перерывы в работе и организовано обеспечение их прохладительными напитками.

В связи с жалобами работников корпусообрабатывающего цеха на неудовлетворительное состояние цеховых туалетов, техническим инспектором совместно с председателем цехового комитета профсоюза была проведена целевая проверка, по результатам которой работодателю было выдано представление об устранении выявленных нарушений. В результате, в туалетах произведён ремонт с заменой санитарно-технического оборудования.

При осуществлении работы по охране труда невозможно недооценивать роль уполномоченных по охране труда профсоюзов (далее – уполномоченных) в

проведении общественного контроля за соблюдением работодателями норм и правил по охране труда.

Для осуществления общественного контроля на рабочих местах, в 76,2 % (2021 – 74,4%) организаций, где работают члены профсоюзов избраны и работают 1107 (2021 -1161) уполномоченных, в 63,5 % (2021 - 68,2 %) организаций созданы совместные комиссии по охране труда.

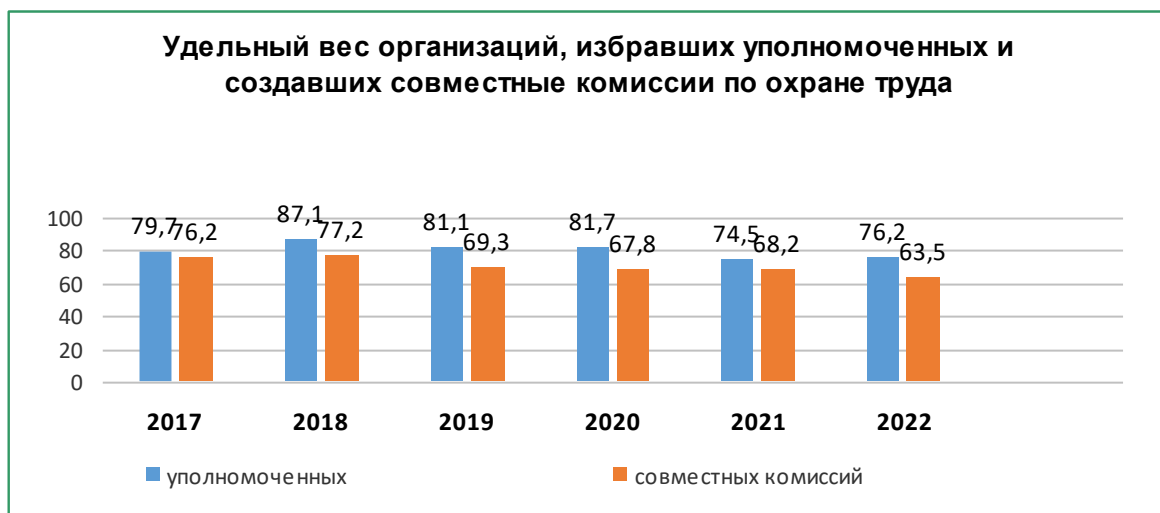
Из представленных данных видно, что за отчётный период, в целом по организациям с 74,4 % до 76,2 % повысился удельный вес организаций, где есть уполномоченные, вместе с тем, с 68,2 % до 63,5 % снизился этот показатель по отношению к совместным комиссиям по охране труда.

Так, например, с 40% до 50 вырос удельный вес организаций связи, где избраны уполномоченные и с 50% до 75% в организациях строительства и промышленности строительных материалов.

Во всех организациях, где работают члены профсоюзов промышленности, агропромышленного комплекса, судостроения, химических отраслей промышленности, электроэнергетики избраны уполномоченные.

Вместе с тем, на предприятиях жизнеобеспечения, авиационных предприятий, водного транспорта, государственных учреждений этот показатель снизился.

В отношении создания комиссий по охране труда, необходимо отметить значительное снижение с 63% до 51% удельного веса этого показателя в государственных учреждениях, с 75% до 60% в организациях водного транспорта, с 44% до 30,3% в образовательных учреждениях, с 75% до 50% на предприятиях лесной промышленности. Всего в 28,6 % авиационных предприятий созданы комиссии по охране труда, в 33,3% горнометаллургических предприятий.



Уполномоченными в 2022 году проведено 24203 проверки (2021 – 23770), в результате которых выявлено 16078 (2021 – 18979) нарушений норм и правил по охране труда.

Традиционно наибольшее количество проверок проводят уполномоченные Хабаровской межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», в 2022 году они провели 20647 проверок.

Так, например, уполномоченными ПО СП «Хабаровская ТЭЦ-1» проведено более 100 проверок, в результате которых было выявлено более 300 нарушений требований трудового законодательства, правил и норм охраны труда. Из них около 90% устранены в установленные сроки.

По результатам проведенной работы, удалось добиться улучшения санитарно-бытовых условий на рабочих местах в КЦ, ТЦ, ТТЦ.

Но, несмотря на это, в период прохождения максимальных нагрузок и в период пиковых отрицательных показателей температуры воздуха осенне-зимнего сезона, были выявлены факты неготовности системы отопления по Котельному цеху и ЦТАИ. Все это свидетельствует о слабой подготовке со стороны данных цехов к прохождению ОЗП. По всем данным замечаниям в адрес работодателя были направлены представления об устранении выявленных нарушений требований охраны труда, по результатам рассмотрения которых выявленные замечания устранены.

Активной работе уполномоченных на предприятиях электроэнергетики края способствует созданная и эффективно работающая система управления охраной труда. На всех крупных предприятиях сохранена и работает система трёхступенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда, уполномоченные по охране труда профсоюзов эффективно включены в эту систему, проводя проверки как в трёхступенчатом контроле, так и самостоятельно, при этом лучшие из них ежеквартально награждаются премиями. В соответствии с Положениями всем уполномоченным по охране труда предоставляется от 2 до 4 часов в неделю с сохранением среднего заработка для осуществления общественного контроля за состоянием условий охраны труда, старшему уполномоченному предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый день отпуска. Ежеквартально совместным решением работодателя и профсоюзного комитета подводятся итоги работы уполномоченных с выплатой лучшим из них денежных премий от 2 до 7 тысяч рублей. Также уполномоченные выведены из-под давления своих непосредственных руководителей – в коллективных договорах предусмотрено, что уполномоченные не могут быть подвергнуты дисциплинарным наказаниям или уволены без согласия профсоюзного комитета.

Активно работают уполномоченные первичной профсоюзной организации АО «Ургалуголь», ими проведено 2422 (2021 – 1007) проверки, в ходе которых выявлено 6331 нарушение норм и правил по охране труда.

Уполномоченными учреждений здравоохранения проведено 375 проверок, в ходе которых выявлено 245 нарушений, большая часть которых устранена, при этом восстановлены права 324 работников, а экономическая эффективность от проверок составила 4403,7 тысяч рублей.

Уполномоченными учреждений образования в 2022 году было проведено 220 обследований соблюдения требований норм и правил по охране труда, в результате которых работодателям выдано 3 представления на устранение нарушений норм и правил по охране труда.

Уполномоченные по охране труда и председатели первичных профсоюзных организаций учреждений образования приняли участие в 90 совместных проверках с органами управления образования муниципальных районов. Кроме уполномоченных в краевой организации вопросами охраны труда занимаются 14 внештатных инспекторов по охране труда, в течение года ими было проведено 21 обследование, по результатам которых работодателям выдано 3 представления на устранение 7 нарушений норм и правил по охране труда. Особое внимание при проведении обследований уделялось соблюдению порядка проведения обучения и инструктажей по охране труда, выполнению коллективных договоров и соглашений по охране труда, предоставлению гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

На 55% предприятий жизнеобеспечения, где работают члены профсоюза, осуществляет свою деятельность 101 уполномоченный по охране труда, за 2022 год ими

проведено 112 (152 в 2021 г.) проверок, в том числе 79 (146 в 2021 г.) проверок с участием уполномоченных по охране труда, в результате которых выписано 71 (106 в 2021 г.) предписание на устранение 686 (595 в 2021 г.) нарушений охраны труда. Устранено в установленные сроки 446 (384 в 2021 г.) нарушений, 240 замечаний требуют значительных финансовых затрат и включены в мероприятия по охране труда.

Активно работают уполномоченные на предприятиях Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности, Российского профсоюза работников промышленности, Амурской бассейновой организации общественной организации профсоюз работников водного транспорта РФ, первичной профсоюзной общественной организации Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина.



В целях активизации работы уполномоченных в некоторых членских и первичных профсоюзных организациях проведены смотры конкурсы на лучшего уполномоченного профсоюза по охране труда.

Так, например, в краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения прошел смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» среди первичных профсоюзных организаций краевого комитета профсоюза жизнеобеспечения. По итогам конкурса призовые места заняли уполномоченные по охране труда первичных профсоюзных организаций: в I группе - МУП города Хабаровска «Водоканал»; во II группе - МУП города Хабаровска «Спецкомбинат коммунального обслуживания». Победители и участники смотра-конкурса награждены дипломами, благодарностями и денежными призами.

Краевая организация Общероссийского Профсоюза образования участвовала во Всероссийском смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза».

Смотры-конкурсы по охране труда и производственной безопасности среди подразделений с награждением победителей прошли среди подразделений СП «Комсомольская ТЭЦ-3», в СП «Комсомольские тепловые сети»; в СП «ХТЭЦ-3» проводился смотр-конкурс по охране труда, в рамках которого проведены дополнительные мероприятия, направленные на вовлечение персонала СП «ХТЭЦ-3» в процесс управления охраной труда и повышение эффективности функционирования

системы управления охраной труда: «Моя безопасность в моих руках», «Открытый урок», «Самый здоровый образ жизни».

Для повышения эффективности работы профсоюзного актива, в соответствии с планом работы Профобъединения, в течение 2022 года было проведено 4 семинара, в том числе:

В г. Комсомольск-на-Амуре:

С 06.04.2022 года по 07.04.2022 года:

1. межотраслевой (186 чел.);
2. профактива ПАО «Амурский судостроительный завод» (32);
3. АО «Амурсталь» (26).

Темы:

- Основные изменения в трудовом законодательстве Российской Федерации в области охраны труда по состоянию на начало 2022 года. Трудовой кодекс и подзаконные нормативные акты.

- Статистика несчастных случаев в Хабаровском крае. Расследование несчастных случаев.

- Организация работы профсоюзного актива по охране труда.

С 25.10.2022 года по 27.10.2022 года профактив здравоохранения (53 чел.)

- Основные изменения в трудовом законодательстве Российской Федерации в области охраны труда по состоянию на начало 2022 года. Трудовой кодекс и подзаконные нормативные акты.

- Статистика несчастных случаев в Хабаровском крае. Расследование несчастных случаев.

- Организация работы профсоюзного актива по охране труда.

В г. Хабаровске:

1. 25.02.2022 г. профактив работников жизнеобеспечения (30 чел.):

«Основные изменения в трудовом законодательстве Российской Федерации в области охраны труда по состоянию в 2022 году. Трудовой кодекс и подзаконные нормативные акты».

2. Сентябрь 2022 профактив работников здравоохранения (40):

- Основные изменения в трудовом законодательстве Российской Федерации в области охраны труда по состоянию на начало 2022 года. Трудовой кодекс и подзаконные нормативные акты.

- Статистика несчастных случаев в Хабаровском крае. Расследование несчастных случаев.

- Организация работы профсоюзного актива по охране труда.

Обучение профактива, занимающегося вопросами охраны труда, осуществляется в основном силами технической инспекции и специалистами членских организаций.

Вместе с тем, несмотря на мероприятия, направленные на повышение эффективности работы профсоюзного актива в области охраны труда, в этих вопросах имеются нерешенные проблемы, такие как недостаточная подготовка кадров, формализм в работе уполномоченных, отсутствие в коллективных договорах организаций материального поощрения уполномоченных лиц по охране труда, недостаточная активность со стороны профсоюзных комитетов по созданию совместных комиссий по охране труда.

Немаловажную роль в развитии социального партнёрства в сфере улучшения условий и охраны труда играют Соглашения и коллективные договоры.

В системе социального партнёрства в Хабаровском крае действует Соглашение между Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края на 2023 – 2025 годы. На муниципальном уровне заключено 2 соглашения, кроме того, 6 региональных отраслевых соглашений, 14 территориальных отраслевых соглашений и 6 прочих соглашений. Коллективные договоры заключены в 89,0% организаций, в которых имеются первичные профсоюзные организации. Процент охвата работников коллективно-договорным регулированием составляет 90,8% (96 176 чел.), в том числе членов профсоюзов - 94,3% (36 425 чел.).

Особое внимание в работе профсоюзного актива уделяется контролю за выполнением мероприятий по охране труда, включённых в коллективные договоры и соглашения.

Большинство заключаемых коллективных договоров проходят правовую экспертизу у специалистов краевых организаций и аппарата Профобъединения.

В отчётном периоде профактивом было проведено 156 проверок выполнения коллективных договоров. В результате данных проверок в 13 организациях было выявлено невыполнение тех или иных обязательств по охране труда. В основном это несвоевременная выдача СИЗ, молока, неправильное предоставление дополнительных отпусков и (или) сокращённого рабочего дня за работу во вредных и (или) опасных условиях труда.

Так, например, при проведении проверок выполнения коллективного договора в филиале ПАО «Авиационного холдинга «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» установлено, что работники виброопасных профессий не обеспечиваются профилактическими процедурами в кабинетах профилактики, так как кабинеты не функционируют из-за выхода из строя морально устаревшего оборудования.

При проведении проверок выполнения коллективных договоров профактивом учреждений здравоохранения выявлено невыполнение 21 нарушения и (или) неисполнение обязательств по охране труда.

Вместе с тем, есть и положительные примеры наполнения дополнительными обязательствами коллективных договоров и реализации их выполнения.

Так, на всех крупных предприятиях Хабаровского края, где работают члены Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», в коллективные договоры внесены повышенные по сравнению с действующим законодательством нормы обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ, предоставления гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, проводятся углублённые медицинские осмотры, реализуются мероприятия по улучшению условий и охраны труда, и все пункты коллективных договоров выполнены в полном объёме.

По отчётам членских организаций за 2022 год на предприятиях, где есть профсоюзные организации, входящие в состав Профобъединения, произошло 125 несчастных случаев на производстве, в результате которых пострадали 125 человек (в 2021 – 118, пострадали 118), в том числе несчастных случаев со смертельным исходом – 2 (2021 – 7), с тяжёлым исходом – 13 (2021 - 12), с 1,095 до 1,3 повысился коэффициент частоты несчастных случаев.

На предприятиях, где работают члены Горнометаллургического Профсоюза России произошло 30 несчастных случаев на производстве, из которых 1 смертельный и 8 тяжелых несчастных случаев.

Смертельный несчастный случай произошел в ООО «НГК-Ресурс», тяжелые - в ООО «Амурсталь», ООО «Золото», ООО «НГК-Ресурс».

Основными причинами производственного травматизма явились:

1. Неудовлетворительная организация производства работ — 8 случаев.
2. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории – 5.
3. Неприменение работником СИЗ — 3.
4. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по ОТ – 3.
5. Прочие причины – 11.

Основными травмирующими факторами на производстве были:

1. Падение при разности уровней высот – 6 случаев.
2. Падение на скользкой поверхности, покрытой снегом – 3.
3. Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр. – 3.
4. Воздействие разлетающихся предметов – 2.
5. Попадание инородного тела – 1.
6. Прочие факторы – 15.

В учреждениях здравоохранения произошло 38 несчастных случаев (2021 – 46), в организациях связи – 12 в том числе 1 тяжелый, в АО «Ургалуголь» произошло 13 (2021 – 3) в том числе 1 тяжелый, на предприятиях жизнеобеспечения – 8, в филиале ПАО «Авиационного холдинга «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» - 7 (2021 - 10), на предприятиях территориальной организации Российского профсоюза работников судостроения Хабаровского края – 5 (2021 – 9) в том числе 1 смертельный и 1 тяжелый.

Необходимо отметить, что важное место в профилактике производственного травматизма имеет анализ причин и обстоятельств произошедших несчастных случаев. Вместе с тем, только в пояснительных записках краевой организации Горно-металлургического Профсоюза России и первичной профсоюзной общественной организации Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина представлен анализ причин и обстоятельств всех несчастных случаев.

Руководителям членских организаций необходимо обратить особое внимание на проведение анализа всех несчастных случаев, произошедших в организациях, где работают члены профсоюзов, и на основе анализа совместно с руководством предприятий, допустивших травматизм, и, в особенности, со смертельным и тяжёлым исходом, на разработку и реализацию мероприятий по профилактике производственного травматизма.

По предварительным данным Государственной инспекции труда в Хабаровском крае в 2022 году в организациях края произошло 74 несчастных случая (2021 – 89), из которых 2 групповых несчастных случая (2021 – 6), в них пострадавших со смертельным исходом 9 (2020 – 6), 29 несчастных случаев со смертельным исходом (2021 – 36), 52 тяжёлых (2021 - 53).

Таблица 1

Сведения о травматизме в крае*
Данные за 2022 год – предварительные.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Источник информации*	Значение показателя по годам				
				2018	2019	2020	2021	2022
				факт	факт			
1.	Численность пострадавших в результате	человек	ведомственная статистика	30	31	25	36	29

	несчастных случаев на производстве со смертельным исходом		(по данным ГИТ)					
2.	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более	- " -	ведомственная статистика (по данным ФСС)	525	507	354	372	476

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю, в 2022 году профессиональные заболевания впервые установлены 73 работникам организаций края.

Таблица 2

Распределение работников с впервые установленными профессиональными заболеваниями в организациях по видам экономической деятельности (данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю)

Вид экономической деятельности	2018 год	2019 год	2020 год	2021	2022
	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.
Всего по краю	88	85	78	90	73

В целях обеспечения улучшения охраны труда, согласованности действий органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций края в направлении сохранения жизни и здоровья работников реализуются мероприятия, предусмотренные постановлением Правительства края от 20 апреля 2012 г. № 125-пр «Об утверждении Государственной программы Хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края».

Мероприятия по охране труда включены в «Соглашение между Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края на 2023 – 2025 годы».

На постоянной основе в крае работает Межведомственная комиссия Хабаровского края по охране труда, в состав которой входят представители органов исполнительной власти края, территориальных органов государственного надзора и контроля, социального страхования, объединений профсоюзов и работодателей. Аналогичные комиссии созданы в городских округах и муниципальных районах края, в состав которых включены представители Профобъединения.

В рамках развития социального партнёрства и взаимодействия с надзорно-контрольными органами в крае руководители и специалисты Профобъединения принимали участие в подготовке и рассмотрении вопросов по охране труда на заседании краевой трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и межведомственной комиссии Хабаровского края по охране труда

В период с 18 по 22 апреля 2022 года в Хабаровском крае прошла Неделя охраны труда (далее – НОТ-2022), мероприятия которой приурочены ко Всемирному дню охраны труда.

Девиз НОТ - 2022 «Цифровизация – новые грани и возможности в охране труда».

Цель Нот - 2022 - это обмен передовым опытом и выработка совместно с экспертным сообществом действенных мер по предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах, сохранение жизни и здоровья работников края в процессе трудовой деятельности, в том числе путем внедрения современных технологий и цифровых процессов управления.

Всего в рамках НОТ - 2022 проведено более 100 мероприятий, в которых приняли участие более 4 000 человек.

Отличительной особенностью НОТ - 2022 стало расширение географии участников и партнеров. Это организации, осуществляющие деятельность на территории Хабаровского края и субъектов Дальневосточного федерального округа, обучающие организации, представители Ассоциации "СИЗ", EcoStandard group и ООО "СМАРТА" (г. Москва), ГК "Деловые информационные системы" (г. Ульяновск) а также организации – поставщики СИЗ г. Хабаровска.

Представители Профобъединения приняли участие в различных мероприятиях Недели труда как в режиме онлайн, так и офлайн.

В рамках проведения НОТ - 2022, Профобъединением был организован и проведён интеллектуальный турнир для молодёжи до 35 лет «Своя Игра» под девизом «Молодежь и охрана труда: креативные и изобретательные решения. Нестандартный подход - необходимость для современного цифрового общества».

Турнир проводился в целях:

- привлечения внимания работников и работодателей к существующим проблемам в сфере охраны труда;
- формирования активной и сознательной позиции молодежи относительно значения и места здоровых и безопасных условий труда в различных аспектах социально-экономической, политической, культурной и духовной жизни общества;
- воспитания высокой культуры безопасного труда на производстве у молодежи;
- укрепления позитивного имиджа профсоюзов.

В турнире приняли участие 8 команд из различных отраслевых профсоюзов. Победителям и призёрам были вручены почётные грамоты Профобъединения и дипломы участников.

Профсоюзные организации предприятий и учреждений приняли активное участие в краевой акции: «Безопасный труд - безопасная жизнь!». В рамках акции в организациях края прошли дни охраны труда, круглые столы, смотры – конкурсы на «Лучший уголок по охране труда».

В рамках Недели охраны труда и в течение года первичные профсоюзные организации образовательных учреждений края совместно с администрацией, проводили конкурсы, викторины и классные часы по темам:

- Безопасность в трудовом процессе;
- Экологические проблемы и их решение;
- И др.

Технической инспекцией труда Профобъединения в течении НОТ - 2022 даны ответы на вопросы, поступившие по телефону «горячей» линии. Вопросы касались различных проблем в области охраны труда. Всего на «горячую линию» поступило более 30 звонков от жителей края.

Заключительным мероприятием НОТ – 2022 стала краевая конференция: «Цифровизация охраны труда на предприятиях: новые тренды и возможности», в которой приняли участие представители Профобъединения.

В торжественной части конференции прошло награждение победителей конкурса «Лучшая организация работы в области охраны труда» среди организаций, специалистов в области охраны труда и студенческих работ почётными грамотами Губернатора края и Президиума Профобъединения.

В 2022 году в числе победителей и призёров смотра-конкурса были отмечены 5 предприятий, имеющих профсоюзные организации, входящие в состав членских организаций Профобъединения.

Главный технический инспектор
труда Союза «Хабаровское краевое
объединение организаций профсоюзов»

С.В. Тюкавкин

Таблица 1

Показатели производственного травматизма по предприятиям членских организаций
Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»

№ п/п	Наименование организации	Число пострадавших при н/сл.						К _ч		К _т		Число дней Нетрудоспособнос- ти в связи с н/сл.	
		всего		тяжелых		смертельных		2021	2022	2021	2022	2021	2022
		2021	2022	2021	2022	2021	2022						
1.	Дальневосточная территориальная организация Общероссийского профсоюза авиационных работников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Хабаровская краевая организация Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства	1	1	0	0	0	0	2,6	2,57	132	132	132	132
3.	Амурская бассейновая организация общественной организации - профсоюз работников водного транспорта РФ	5	4	0		1		2,6	2,27	29,75	79,25	119	317
4.	Общественная организация Хабаровская краевая организация профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Хабаровская краевая организация Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Хабаровская краевая профсоюзная организация работников лесных отраслей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Хабаровская краевая организация профсоюза работников здравоохранения РФ	46	38	2	0	0	0	1,9	0,38	48,88	40,88	1308	802
8.	Хабаровская краевая организация профсоюза работников жизнеобеспечения	1	8	0	0	0	0	0,13	1,21	95	51,13	95	409
9.	Хабаровская краевая организация Горно–металлургического профсоюза России	30	30	6	8	2	1	5,41	5,43	52,86	50,27	1480	1708
10.	Хабаровская краевая организация Профессионального союза работников народного образования и науки РФ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Хабаровская краевая организация профсоюза работников связи России	8	12	0	1	0	0	1,73	2,63	39,5	23,25	316	279

№ п/п		Число пострадавших при н/сл.						К _ч		К _т		Число дней нетрудоспособности в связи с н/сл.	
		всего		тяжелых		смертельных		2021	2022	2021	2022	2021	2022
		2021	2022	2021	2022	2021	2022						
12	Хабаровская краевая организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.	2	1	0	0	1	0	0,72	0,66	130	182	130	182
13	Территориальная организация Российского профсоюза работников судостроения Хабаровского края	9	5	0	2	1	1	2,2	1,25	81,75	114	654	114
14	Хабаровская краевая организация Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Хабаровская межрегиональная организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»	3	3	2	0	1	0	0,35	0	34,5	0	67	0
16	Хабаровская краевая организация Общероссийского профсоюза работников культуры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Хабаровская краевая организация Российского профсоюза работников промышленности	0	3	0	0	0	0	0	2,03	0	40,67	0	122
18	Хабаровская краевая организация Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ППОО КнААЗ	10	7	0	0	0	0	1,06	0,77	44,9	93,1	449	652
20	ППО АО «Ургалуголь»	3	13	2	1	1	0	1,03	4,15	166	89,92	332	1169
	ВСЕГО	118	125	12	13	7	2	1,095	1,3	47,51	43,4	5082	5927

ПОКАЗАТЕЛИ				
работы Союза "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов"				
по контролю за условиями труда				
в 2022 году				
№	Наименование показателя	Ед изм	2021	2022
1.	Количество:			
2	Предприятий, где есть первичные профсоюзные организации		869	803
3	Работающих	чел.	106639	102637
3.1	В том числе членов профсоюза	чел.	40124	33541
	Из них:			
3.1.1	Уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда	чел.	1161	1107
3.1.2	Представителей профсоюзного комитета в составе совместных комиссий по охране труда	чел.	582	548
4	Предприятий, где избраны уполномоченные (доверенные) лица по охране труда (в % от общего количества предприятий)		74,5	76,2
5	Предприятий, где созданы совместные комиссии по охране труда (в % от общего количества предприятий)		68,2	63,5
6	Проведено проверок состояния охраны труда всего:		34130	33257
6.1	В т.ч. с участием уполномоченных лиц по охране труда		23770	24203
7	Составлено актов по результатам проверок		11172	12257
8	Выдано предписаний (представлений)		5713	6643
9	Выявлено нарушений по охране труда, всего		48508	45690
9.1	В т.ч. уполномоченными по охране труда		18979	16078
10	Устранено в установленные сроки		39348	43545
11	Израсходовано на мероприятия по охране труда	тыс. руб	142009	2231969
11.1	Израсходовано на одного работника	руб.	11376,28	17237,94
4	Не выполнено пунктов раздела коллективного договора "Охрана труда"		13	28
5	Средства ФСС на предупредительные мероприятия по охране труда	тыс. руб	107322,8	107322,8
6	Количество работников, занятых на рабочих местах с вредными условиями труда (по результатам СОУТ)	чел.	35956	29954
7	Количество несчастных случаев на производстве:			
	Всего		118	125
	В том числе:			
	смертельных		7	2
	тяжелых		12	13
	групповых		0	0
8	Число пострадавших при несчастных случаях на производстве:			
	-всего	чел.	118	125
	в том числе:			
	со смертельным исходом	чел.	7	2
	с тяжелым исходом		12	13
	Число дней нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве	чел/дн	5082	5927
	К ч		1,095	1,3
	К т		47,51	43,40211
Главный технический инспектор труда Профобъединения			С.В. Тюкавкин	

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
(ХКООП)

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2023 года

35-5

г. Хабаровск

10.00 часов

ул. Муравьёва-Амурского,
д. 4, оф. 215

О коллективных действиях
профсоюзов Хабаровского края
1 мая 2023 года

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета ФНПР от 15.02.2023 № 2-3 «О подготовке и проведении Первомайской акции профсоюзов в 2023 году» и решением Координационного комитета солидарных действий ФНПР от 20.03.2023 №1, Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 1 мая 2023 года коллективные действия профсоюзов в г. Хабаровске в форме митинга, шествия и собраний в трудовых коллективах под общим девизом: «Солидарность трудящихся – единство страны!».

2. В муниципальных образованиях края в соответствии со сложившейся ситуацией использовать такие формы акции, как:

- встречи профактива с главами муниципальных образований с повесткой «Развитие социального партнёрства, помощь участникам СВО и их семьям»;

- заседания региональных трёхсторонних комиссий;

- собрания в трудовых коллективах;

- гуманитарные акции в поддержку участников СВО;

- иные согласованные формы.

3. Членским организациям Профобъединения, координационным советам организаций профсоюзов – представительством Профобъединения в муниципальных образованиях края:

3.1 организовать голосование за Резолюцию ФНПР на сайте 1may.fnpr.ru, а также активно использовать социальные сети для проведения коллективных действий в форме различных акций;

3.2 рассмотреть на заседаниях коллегиальных органов вопросы подготовки и формы проведения Первомайской акции профсоюзов в соответствии с настоящим постановлением;

3.3 в срок до 21 апреля 2023 года проинформировать первичные профсоюзные организации о принятых решениях коллегиальных органов об участии в Первомайской акции профсоюзов и формах её проведения, организовать их подготовку и проведение;

3.4 провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и задачах коллективных действий в рамках акции;

3.5 организовать освещение Первомайской акции профсоюзов в краевых, муниципальных и корпоративных средствах массовой информации, а также на своих страницах в социальных сетях;

3.6 предоставить в отдел организационной, информационной и молодёжной работы аппарата Хабаровского Профобъединения информацию по установленной форме (Приложение №1):

- о ходе подготовки и формах проведения Первомайской акции профсоюзов – в срок **до 12 апреля 2023 года**;

- об участии в акции профсоюзов **1 мая 2023 года – до 13.00 часов** по местному времени;

- об итогах проведения Первомайской акции профсоюзов – **до 05 мая 2023 года**.

4. Использовать в ходе проведения акции лозунги, предложенные ФНПР (Приложение №2).

5. Обратиться к Губернатору края с предложением о проведении в преддверии Первомайской встречи с профсоюзным активом, с последующим торжественным приёмом работников, отмеченных за высокие трудовые достижения и особые успехи в профессиональной деятельности, с вручением поощрений от Правительства края.

6. Провести медиа-марафон «Гордость края – люди труда!» и разместить материалы ежегодной акции на сайте Профобъединения в соответствии с Порядком проведения медиа-марафона, утверждённым постановлением Президиума Профобъединения от 28.03.2019 № 53-6.

7. Молодёжному Совету Хабаровского Профобъединения, молодёжным структурам координационных советов – представительств Хабаровского Профобъединения в муниципальных образованиях края принять активное участие в подготовке и проведении Первомайских акций профсоюзов.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел организационной, информационной и молодёжной работы аппарата Профобъединения (Сердюк Е.С.).

Председатель

Г.А. Кононенко

Информацию направить в отдел организационной, информационной и молодёжной работы аппарата Профобъединения: до 12 апреля 2023 г. – о ходе подготовки и формах проведения акции; 1 мая 2023 г. до 13:00 по местному времени – об участии в Первомайской акции профсоюзов; до 5 мая 2023 г. – об итогах проведения акции.

[illegible]

Приложение №2
к постановлению Президиума
Хабаровского Профобъединения
от 30.03.2023 № 35-5

**Основные лозунги для Первомайской акции профсоюзов
в 2023 году:**

Защита интересов человека труда = защита интересов государства!

Главная задача социального государства – защита человека труда!

Реальное соцпартнерство – стабильность в стране!

Отраслевые соглашения и коллективные договоры –

закон для работодателя!

Даешь регулярную индексацию зарплаты!

Госзаказы – только социально ориентированным работодателям!

Профсоюз в каждую организацию!

Без колдоговора – нет профсоюза!

Рост зарплат выше роста цен!

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
(ХКООП)
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2023 года

35-7

г. Хабаровск

10.00 часов

ул. Муравьева-Амурского,
д. 4, оф. 215

О проведении Регионального этапа
конкурса «Молодой профсоюзный лидер»
в рамках краевого молодёжного Форума

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В рамках краевого молодёжного Форума провести Региональный этап конкурса «Молодой профсоюзный лидер» Программы ФНПР «Стратегический резерв 2023» (Приложение №1).

2. Считать критериями отбора участников:

- возраст до 35 лет включительно на момент начала конкурса. Если в текущем году участнику исполняется 36 лет, он вправе принять участие, но без права продолжения участия в следующем году, за исключением участия в программе поддержки выпускников Программы;

- членство в профсоюзе, являющемся членской организацией ФНПР или сотрудничающем с ФНПР на основе заключенного договора, не менее одного года;

- членство в молодёжном совете (комиссии) любого уровня;

- наличие рекомендательного письма от председателя или выборного коллегиального органа ППО или территориального комитета профсоюза, на учете в котором состоит участник, оформленного на бланке организации и подтверждающего, что участие в проекте согласовано и профсоюзная организация готова оказывать ему поддержку при участии в Программе.

3. Утвердить состав жюри конкурса «Молодой профсоюзный лидер» (Приложение №2).

4. Установить размер организационного взноса в размере 10 000 (десять тысяч) рублей на каждого участника Форума.

5. Членским организациям Профобъединения:

5.1 обеспечить участие своих представителей в работе (конкурса) трека «Молодой профсоюзный лидер»;

5.2 произвести перечисление организационного взноса в полном объеме до 10 апреля 2023 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел организационной, информационной и молодежной работы аппарата Профобъединения (Сердюк Е.С.).

Председатель

Г.А. Кононенко

Приложение №1
к постановлению Президиума
Хабаровского Профобъединения
от 30.03.2023 № 35-7

ПОЛОЖЕНИЕ

о краевом Молодежном Форуме

**Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»,
посвященного 75-летию со дня образования Хабаровского Профобъединения**

1. Общие положения.

1.1. Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» (далее ХКООП, Хабаровское Профобъединение) как учредитель проводит краевой Молодежный Форум (далее Форум) в рамках единой региональной форумной кампании Всероссийской молодежной программы ФНПР «Стратегический резерв 2023» (далее Стратрезерв, Программа).

1.2. Форум является площадкой для проведения мероприятий регионального этапа трека «Молодой профсоюзный лидер России» Стратрезерва.

1.3. Форум реализуется в соответствии с Постановлениями Президиума ХКООП от 28.02.2023 года № 34-6 «О проведении краевого Молодежного Форума», 30.03.2023 года № 35-7 «О проведении Регионального этапа конкурса «Молодой профсоюзный лидер» в рамках краевого Молодежного Форума» и Постановлением Исполкома ФНПР от 15.02.2023 №2-4 «О ходе реализации молодежной политики в ФНПР и её членских организациях».

1.4. Форум проходит в рамках празднования 75-летия со дня образования Хабаровского Профобъединения.

1.5. **Руководство Форумом и его организацию** осуществляет создаваемый ХКООП Организационный комитет Молодежного форума (далее Оргкомитет). Количественный и персональный состав Оргкомитета утвержден Постановлением Президиума ХКООП от 28.02.2023 № 34-6 «О проведении краевого Молодежного Форума».

1.6. Форум проводится в рамках реализации молодежной политики ФНПР, приоритетными направлениями которой является развитие профсоюзного движения, основанное на вступлении молодёжи в члены профсоюзов, мотивации членства среди молодёжи, защите их социально-экономических прав и интересов и вовлечении молодёжи в активную профсоюзную работу на всех уровнях профсоюзной структуры.

1.7. **Сроки проведения Форума:** с 21 по 22 апреля 2023 года.

1.8. **Формат проведения Форума:** очный с выездом участников к месту проведения Форума.

1.9. **Участники Форума:** жители Хабаровского края – члены профсоюзов, являющихся членскими организациями ФНПР или сотрудничающих с ФНПР на основе заключенного договора, в том числе члены молодежных советов (комиссий) первичных профорганизаций, структурных организаций территориальных организаций отраслевых профсоюзов, являющихся членскими организациями ХКООП или сотрудничающих с ХКООП на основе соглашения.

1.10. **Требования к участникам Форума:**

- возраст от 18 до 35 лет включительно на момент начала Форума;
- состоять на учете в профорганизациях, входящих в структуру членских организаций ХКООП, либо являющихся членскими организациями ХКООП или сотрудничающих с ХКООП на основе соглашения.

1.11 **Требования к участникам регионального этапа «Молодой профсоюзный лидер России» Стратрезерва:**

- возраст до 35 лет включительно на момент начала конкурса. Если в текущем году участнику исполняется 36 лет, он вправе принять участие, но без права продолжения участия в следующем году, за исключением участия в программе поддержки выпускников Программы;

- членство в профсоюзе, являющемся членской организацией ФНПР или сотрудничающем с ФНПР на основе заключенного договора, не менее одного года;
- членство в молодежном совете (комиссии) любого уровня;
- наличие рекомендательного письма от председателя или выборного коллегиального органа ППО или территориального комитета профсоюза, на учете в котором состоит участник, оформленного на бланке организации и подтверждающего, что участие в проекте согласовано и профсоюзная организация готова оказывать ему поддержку при участии в Программе.

1.12. Отбор и направление (делегирование) участников на Форум осуществляется членскими организациями ХКООП или сотрудничающих с ХКООП на основе соглашения по решению их коллегиальных органов управления.

1.13. Для участия в Форуме Оргкомитетом могут быть приглашены штатные и выборные профсоюзные работники, специалисты, отвечающие за работу с молодёжью (независимо от возраста) в членских организациях ХКООП, представители социальных партнеров и другие.

1.14. Все мероприятия и материалы Форума оформляются в едином стиле с учетом брендбука Стратрезерва (единый логотип, стиль оформления, дипломы, раздаточные материалы и прочие атрибуты визуализации Стратрезерва).

1.15. Основной информационный интернет-ресурс подготовки, организации и проведения Форума – сайт ХКООП (<https://habprof.ru/>).

1.16. Дополнительные информационные интернет-ресурсы, сопровождающие Форум: группы в социальных сетях («ВКонтакте» <https://t.me/habprof>; «Телеграмм» <https://vk.com/habprof> 27, «Одноклассники» <https://ok.ru/group/58007140303035>)

1.17. **Место проведения Форума и его адрес:** форум проводится на базе детского оздоровительного лагеря «Энергетик», расположенного по адресу 680502, Хабаровский край, Хабаровский район, п. Бычиха, ул. Оздоровительная, 4.

2. Цели и задачи Форума.

2.1. Цели:

- укрепление и дальнейшая реализация единой молодежной политики ФНПР и ее членских организаций;
- развитие и модернизация профсоюзного движения;
- защита социально-трудовых прав и интересов молодого поколения в рамках реализуемых механизмов социального партнерства.

2.2. Задачи:

- повышение значимости работы с молодёжью в членских организациях ХКООП;
- повышение статуса молодёжных советов (комиссий) профсоюзных организаций как органов самоуправления профсоюзной молодёжи;
- активизация деятельности молодежных советов ХКООП и их членских организаций;
- мотивация осознанного профсоюзного членства среди молодых работников в возрасте до 35 лет;
- вовлечение молодежи в активную работу членских организаций ФНПР, в том числе в сфере реализации принципов социального партнерства;
- выявление молодых профсоюзных активистов и лидеров, готовых возглавить молодежные советы (комиссии) или к активной деятельности в них;
- содействие в формировании кадрового резерва в возрасте до 35 лет на руководящие должности профсоюзных организаций всех уровней.
- выявление и презентация лучших практик по реализации молодежной политики в членских организациях ХКООП;
- актуализация социально-трудовой повестки в молодёжной среде;
- привлечение внимания профсоюзной молодежи к проблемам реализации социального партнерства на уровне региона;
- повышение информированности членов Профсоюзов о деятельности ФНПР, ХКООП и его членских организаций, в том числе о работе с молодёжью.

3. Организационный комитет Форума.

3.1. Оргкомитет Форума является коллегиальным органом, осуществляющим следующие функции:

- общее руководство и организация мероприятий Форума, контроль за их реализацией;

- допуск к Форуму участников, соответствующих требованиям, установленным п.п.1.9, 1.10, 1.11 настоящего Положения;

- разработка и реализация образовательной и конкурсной программы Форума в соответствии с целями и задачами Форума и Стратрезерва, организация работы преподавателей, спикеров, модераторов, кураторов и т.п.,

- обеспечение участников Форума пакетом информационных материалов;

- координация деятельности непосредственных организаторов и участников Форума;

- награждение победителей конкурсной программы Форума по номинациям, в том числе победителей регионального этапа трека «Молодой профсоюзный лидер России» Стратрезерва, а также последующее их делегирование для участия в окружном этапе трека;

- организация мероприятий по обеспечению безопасности участников Форума, их медицинскому сопровождению;

- установление правил пребывания и поведения на Форуме;

- организация размещения, питания, трансфера участников, транспортного обеспечения мероприятий Форума;

- организация информационного сопровождения подготовки и проведения Форума;

- подведение итогов Форума и составление отчета о его проведении;

- и другие функции.

3.2. В состав Оргкомитета Форума входят:

- Заместитель Председателя Профобъединения;

- специалист по работе с молодежью в Профобъединении;

- представители членских организаций Профобъединения из числа: руководителей членских организаций, специалистов по работе с молодежью членских организаций ХКООП, руководителей молодежных советов членских организаций ХКООП.

3.3. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Форума и прекращает свою работу по истечении двух недель с даты окончания мероприятий Форума.

3.4. Оргкомитет имеет право:

- привлекать экспертов, спикеров, преподавателей к организации и проведению мероприятий Форума;

- привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению мероприятий Форума;

- вносить изменения, дополнения в настоящее Положение и программу Форума.

3.5. Для решения поставленных перед Форумом целей и задач члены или председатель Оргкомитета созывают заседания, которые могут быть инициированы не только членами Оргкомитета, но и органами управления ХКООП.

3.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают участие не менее 50 процентов от числа членов Оргкомитета.

3.7. Заседания Оргкомитета могут проводиться очно, по видеоконференцсвязи, опросным путем.

3.8. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является решающим.

3.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе.

3.10. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, обязательны для исполнения участниками, волонтерами, гостями Форума, а также всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе Форума.

4. Порядок проведения Форума.

4.1. Заявление участников Форума.

4.1.1. Для привлечения претендентов из числа молодежи к участию в Форуме проводится заявочная кампания в сроки с 05 по 14 апреля 2023 года.

4.1.2. В рамках заявочной кампании для участия в Форуме каждому претенденту необходимо:

- заполнить Анкету участника (Приложение № 1)
- обратиться в направляющую организацию к председателю или в профком ППО, или в территориальную организацию профсоюза, на учете в которых состоит претендент, с заявлением о своем желании принять участие в Форуме.

4.1.3. Членской организации ХКООП для направления участников Форума в рамках заявочной кампании необходимо:

- осуществить отбор участников Форума из числа претендентов соответствующих требованиям, установленным п.п.1.9, 1.10, 1.11 настоящего Положения
- определить среди участников членов молодежных советов (комиссий) с профсоюзным стажем не менее 1 года, для их дальнейшего участия в образовательно-конкурсной программе регионального этапа трека «Молодой профсоюзный лидер России» Стратрезерва, реализуемой в рамках Форума, а также сформировать их список и направить в Оргкомитет по электронной почте ksps-priem@mail.ru, контактный телефон (4212) 32-87-18;
- выдать делегируемым участникам Форума рекомендательные письма на бланке профорганизации (если не выданы направляющей организацией);

4.1.4. В случае отказа претендента (участника) принять участие по уважительным причинам в Форуме возможна его замена другим претендентом (участником), осуществляемая по процедуре, описанной в пунктах 4.1.1. - 4.1.3. настоящего Положения.

4.1.5. Оргкомитет в рамках заявочной кампании:

- своевременно обрабатывает направленные членскими организациями ХКООП решения о делегировании участников Форума;
- формирует на их основе списки участников Форума;
- формирует из общего числа участников Форума отдельные списки участников регионального этапа трека «Молодой профсоюзный лидер России» Стратрезерва, которыми могут являться только члены молодежных советов (комиссий) с профсоюзным стажем не менее 1 года.

4.2. Прибытие на Форум и отъезд.

4.2.1. Прибытие участников к месту проведения Форума и их убытие осуществляется следующим образом:

- либо участниками самостоятельно;
- либо централизованно транспортом Оргкомитета. Отправление транспорта к месту проведения Форума в 09.00 часов от центрального входа здания Хабаровского Профобъединения, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева – Амурского, д.4.

В случае опоздания участника заезд осуществляется им самостоятельно.

Формирование, посписочная посадка в транспорт, прибытие к месту проведения Форума и обратно курирует сотрудник Аппарата ХКООП.

4.2.2. По прибытии на Форум все его участники и гости должны пройти обязательную регистрацию и получить пакет информационных материалов Форума.

Место прохождения регистрации: Фойе столовой.

4.2.3. В процессе регистрации на Форум участники должны дать согласие на обработку их персональных данных (Приложение №2), в порядке, определенном Политикой работы с персональными данными в ХКООП. Отказ в даче согласия на обработку персональных данных влечет за собой невозможность участия в Форуме.

4.3. Образовательная и конкурсная программа Форума и ее реализация.

4.3.1. Образовательная и конкурсная программа Форума состоит из двух блоков:

- собственного конкурсно-образовательного блока программы Форума;
- конкурсно-образовательного блока регионального этапа трека «Молодой профсоюзный лидер России», реализуемого в рамках Стратрезерва.

4.3.2. Конкурсно-образовательный блок программы Форума осваивается всеми участниками Форума и включает в себя:

- тренинг на умение работать в команде, выявление лидерских качеств и творческих способностей;
- деловая игра на развитие навыков публичных выступлений, умение позиционировать себя и свою организацию (команду);
- мастер-класс «Социальное партнерство» (теория + практика);
- тестирование по системе законодательства в сфере трудовых отношений в Российской Федерации, правах и гарантиях профсоюзов, структуре ФНПР;
- творческое задание.

4.3.3. Конкурсно-образовательный блок регионального этапа трека «Молодой профсоюзный лидер России», реализуемого в рамках Стратрезерва, включает в себя:

- «Автопортрет» (самопрезентация) - *является домашней заготовкой;*
- «Я – оратор» на тему «Вступай в Профсоюз» - *является домашней заготовкой;*
- конкурс «Сюрприз»;
- тестирование по системе законодательства в сфере трудовых отношений в Российской Федерации, правах и гарантиях профсоюзов, структуре ФНПР.

Регламент проведения конкурсного блока (Приложение №3)

4.3.4. К освоению конкурсно-образовательного блока регионального этапа трека «Молодой профсоюзный лидер России» допускаются только **члены молодежных советов (комиссий) с профсоюзным стажем не менее 1 года из числа участников Форума.**

4.3.5. Участники Форума в рамках предложенной образовательной и конкурсной

программы Форума в установленное время посещают теоретические и практические занятия, в установленные сроки выполняют предложенные задания и проходят конкурсные испытания, получают необходимые консультации и инструкции от организаторов и преподавателей.

4.4. Работа жюри Форума.

4.4.1. Для оценивания качества освоения участниками образовательной программы и выполняемых участниками конкурсных заданий Форума Президиумом Профобъединения создано жюри.

4.4.2. Оценивание качества освоения участниками Форума образовательной программы и выполняемых ими конкурсных заданий Форума осуществляется независимо каждым членом жюри в отдельности, результаты которого (оценки) заносятся в оценочные протоколы.

4.4.3. Критерии, порядок и система оценивания, а также формы оценочных протоколов разрабатываются и утверждаются Оргкомитетом по согласованию с членами жюри.

4.4.4. Оценочные протоколы хранятся в Оргкомитете в течение двух недель с даты завершения мероприятий Форума.

4.4.5. Жюри в соответствии с утвержденной Оргкомитетом системой оценивания, определяет команды - победители конкурсной программы Форума, занявших первое, второе, третье место, а также может определять победителей в отдельных номинациях.

4.4.6. Жюри в соответствии с утвержденной Оргкомитетом системой оценивания отдельно определяет победителей, занявших первое, второе, третье место, среди принявших участие в образовательно-конкурсной программе регионального этапа трека «Молодой профсоюзный лидер России» Стратрезерва для делегирования и дальнейшего их участия в окружном этапе трека «Молодой профсоюзный лидер России» Стратрезерва.

4.5. Подведение итогов Форума, определение его победителей и награждение.

4.5.1. Подведение итогов Форума проходит в рамках финального мероприятия Форума.

4.5.2. На основании итоговых протоколов жюри Оргкомитет награждает дипломами первой, второй, третьей степени как команды–победители конкурсной программы Форума, в том числе по отдельным номинациям, так и победителей регионального этапа трека «Молодой профсоюзный лидер России» Стратрезерва.

Остальным участникам конкурсной программы Форума Оргкомитет вручает дипломы.

4.5.3. Определяемых жюри победителей образовательно-конкурсной программы регионального этапа трека «Молодой профсоюзный лидер России» Стратрезерва – дипломантов первой, второй, третьей степени Оргкомитет своим решением рекомендует Президиуму Профобъединения делегировать для участия в окружном этапе трека «Молодой профсоюзный лидер России» Стратрезерва.

4.6. Правила поведения на Форуме.

4.6.1. Правила пребывания и поведения на Форуме устанавливаются Оргкомитетом.

4.6.2. В день прибытия на Форум все участники подписывают письменное согласие соблюдать Правила пребывания и поведения на Форуме (Приложение №4).

4.6.3. При обнаружении Оргкомитетом несоблюдения участником Форума правил поведения на Форуме информация по данному факту будет доведена до сведения руководства направляющей организации.

5. Финансирование Форума.

5.1. Источниками финансирования мероприятий по подготовке и проведению Форума могут являться:

- финансовые средства (организационные взносы), привлекаемые на условиях софинансирования с организациями, направляющими своих участников;
- собственные финансовые средства бюджета ХКООП в соответствии с установленными лимитами финансирования;
- привлекаемые финансовые средства партнеров и спонсоров.

5.2. Бухгалтерское сопровождение и осуществление финансово-хозяйственных операций для целей подготовки и проведения Форума осуществляет бухгалтерия ХКООП.

5.3. Направляющие участников Форума организации несут следующие расходы на оплату:

- организационного взноса за каждого направляемого участника Форума;
- командировочных расходов участников Форума;
- проезда участника до организованного места сбора участников Форума.

5.7. Направляющая организация за каждого из своих участников в срок до 17 апреля 2023 года обязана оплатить организационный взнос в размере 10 000 рублей, для участия в Форуме.

Организационный взнос вправе оплатить также сам участник Форума.

5.8. Реквизиты для перечислений организационного взноса указаны в приложении №5 к настоящему положению.

6. Заключительные положения.

6.1. Рассмотрение любых нештатных ситуаций и вопросов, неурегулированных настоящим Положением, находится в компетенции Оргкомитета, имеющего право принимать окончательные решения по таким ситуациям и вопросам.

6.2. Организаторы не несут какой-либо материальной или моральной ответственности перед участниками Форума и (или) третьими лицами за материальный ущерб или моральный вред, причиненный участникам или участниками в ходе Форума. Ответственность за нарушения и обязанность возместить ущерб возлагается на лиц, совершивших нарушения или причинивших указанный ущерб.

6.3. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками во время проведения Форума возлагается на участников.

6.4. Право на толкование настоящего положения имеет только Оргкомитет Форума.